DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

**SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB**
**ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB**
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ: Z/2026/120068
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ: R/2026/145130

VYŘIZUJE: Ing. Zdeňka Fialová
TEL.: +420 601 208 451
E-MAIL: zdenka.fialova@desu.gov.cz

SPIS. ZN.: SZ DESU/019156/26
Č.J.: DESU/210/039079/26

DATUM: 21.10.2026

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# ROZHODNUTÍ
## POVOLENÍ ZÁMĚRU

**Výroková část:**

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb (dále též „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v řízení o povolení záměru přezkoumal žádost podle § 182 až 192 stavebního zákona, kterou dne 22.12.2025 podala společnost ADI VTE Horní Kounice, s.r.o., IČO: 21186855, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha, a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona rozhodl takto:

**I.** Podle § 195 a v souladu s § 197 a 211 stavebního zákona

**povoluje záměr**

**„VTE Horní Kounice“**

(stavba dočasná na dobu 30 let)

(dále též "**záměr**") v rozsahu stavebních objektů:
SO 01 Větrné elektrárny
SO 02 Zpevněné plochy a komunikace
SO 04 Zařízení staveniště

umístěných na pozemcích:
parc. č. 1109, 1137, 1112/1, 1112/12, 1112/16, 1112/4, 1112/6, 1112/7, 1112/8, 349/11, 349/15, 349/17, 349/18, 349/19, 349/20, 349/21, 349/22, 349/23, 349/24, 349/78, 408/5, 408/6, 408/18, 408/65, 408/66, 408/68, 408/69, 408/70, 408/71, 408/72, 408/73, 408/74, 408/75, 484/79, 484/81, 630/10, 630/11, 630/111, 630/29, 630/3, 630/30, 630/31, 630/32, 630/33, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 630/8 a 630/9 v katastrálním území Horní Kounice (obec Horní Kounice).

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby").

**Druh záměru:** Větrná elektrárna s dopravní infrastrukturou.

**Účel záměru:** Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tj. přeměna mechanické energie získané otáčením listů rotoru poháněných větrem na energii elektrickou včetně vyvedení výkonu.

**Popis záměru:**

**SO 01 Větrné elektrárny**

VTE 1 o výkonu 7,2 MW (výška věže po strojovnu bude 140 m, průměr rotoru 170 m) umístěná na pozemku parc. č. 349/17 v k. ú. Horní Kounice, umístění středu VTE 1 na pozemku parc. č. 349/17 je uvedeno v souřadnicovém systému S-JTSK X= -634 562.311, Y= -1 176 668.863.

VTE 2 o výkonu 7,2 MW (výška věže po strojovnu bude 140 m, průměr rotoru 170 m) umístěná na pozemcích parc. č. 408/70 a 408/71 v k. ú. Horní Kounice, umístění středu VTE 2 na pozemku parc. č. 408/71 je uvedeno v souřadnicovém systému S-JTSK X= -633 844.975, Y= -1 177 400.070.

VTE 3 o výkonu 7,2 MW (výška věže po strojovnu bude 140 m, průměr rotoru 170 m) umístěná na pozemcích parc. č. 630/7, 630/8 a 630/9 v k. ú. Horní Kounice, umístění středu VTE 3 na pozemku parc. č. 630/8 je uvedeno v souřadnicovém systému S-JTSK X= -632 809.571, Y= -1 177 348.682.

Větrné elektrárny se skládají z věže, gondoly a rotoru. Věž je válcového tvaru a slouží k ukotvení gondoly a rotoru. Gondola obsahuje generátor, převodovku a další technické vybavení. Rotor se skládá z listů, které zachycují vítr a pohánějí generátor. Gondola se otáčí horizontálně v rozsahu 360° dle směru větru. V patě věže se nachází transformátor a rozvaděč NN/VN. Tubus věže je kotven do základového bloku. Výztuž v betonovém základu je propojena se soustavou uzemnění VTE.

Tubus je vyroben z oceli (montuje se ze segmentů dovezených samostatně a kompletovaných až na pozici), pro gondolu a rotor je použito kompozitních materiálů.

Větrné elektrárny budou provedeny v bílé barvě doplněné o bezpečnostní značení.

Konstrukci základů tvoří základová deska o průměru 24 m. Základ sestává z vlastní základové desky, která bude pod úrovní terénu a podstavce věže, který bude vystupovat nad úroveň terénu. Podstavec bude kruhový o průměru 7,000 m. Pod základem bude proveden podkladní beton tl. 100 mm (VTE 1, VTE 2) popř. 500 mm (VTE 3). Horní úroveň základové desky a podstavce jsou spádované. Součástí základu budou zabetonované chráničky pro silové a slaboproudé kabely, dále bude součástí základu předem zabetonovaný kotevní prstenec, který je dodávkou výrobce vlastní větrné elektrárny. Zabudování kotevního prstence se bude důsledně řídit instrukcemi a směrnicemi dodavatele. Výška celého základu činí min 1 000 mm a max 4 300 mm. Základová konstrukce bude provedena z betonu tř. C40/50-XC4, XD1, XS1, XF3, XA1(CZ) s výztuží tř. B500B. Podkladní beton bude proveden z betonu C20/25-X0.

**SO 02 Zpevněné plochy a komunikace**

Stavební objekt se skládá z několika druhů dílčích částí. Konkrétně se jedná o opravu stávajících polních cest (zpevnění polních cest), výstavbu dočasné komunikace k věžím VTE (příjezdová komunikace) a plochu pro hlavní jeřáb, která bude po dokončení VTE sloužit jako manipulační plocha pro provoz VTE (manipulační plocha).

Stávající polní cesty slouží pro příjezd k zemědělským pozemkům. Vzhledem k jejich malé únosnosti je navrženo jejich zpevnění v dále uvedené skladbě. Komunikace bude široká 5,0 m, průjezdná šířka je 4,0 m, s okraji šířky 2 x 0,5 m.

Příjezdová komunikace (neveřejná účelová komunikace) je úsek sloužící pro přístup k jednotlivým staveništím a následně jednotlivým VTE po dobu jejich životnosti. Komunikace bude široká 5,0 m, resp. 6,0 m, průjezdná šířka je 4,0 m, resp. 5,0 m s okraji šířky 2 x 0,5 m.

Manipulační plocha bude během výstavby sloužit jako plocha pro hlavní jeřáb. Během provozu je určena pro manipulaci při kontrolách a údržbě VTE. Po skončení životnosti bude také využita pro techniku sloužící k likvidaci VTE.

**SO 04 Zařízení staveniště**

Stavby zařízení staveniště obsahují skladovací a manipulační plochy, plochy pro stavbu jeřábu a dočasnou neveřejnou účelovou komunikaci. Předmětné plochy slouží při stavbě VTE jako plochy pro skladování prvků a dílů a manipulaci s velkými komponenty při jejich kompletaci.

Manipulační plocha pro provoz hlavního jeřábu je plochou o velikosti 20 m × 30 m.

Dočasná příjezdová komunikace slouží po dobu výstavby jako přístupová trasa pro dovoz materiálu. Dočasné komunikace (rozšíření) budou provedeny v místech s malými poloměry oblouků. Po skončení stavby budou tyto komunikace, resp. rozšíření, odstraněny a terén bude uveden do původního stavu.

Skladovací a manipulační plocha staveniště (plocha D) slouží pro uložení, přípravu a kompletaci dílů tubusu VTE, gondoly před jejich montáží na pozici na vrcholu tubusu. Plochy pro stavbu hlavního jeřábu (plochy E1-E3) slouží jako plochy pro vybudování pomocných jeřábů nutných pro stavbu hlavního jeřábu.

**Vymezení území dotčeného vlivem stavby:**

Území dotčené vlivy záměru bylo vymezeno s ohledem na charakter, rozsah a způsob provádění a užívání povolovaného záměru. Zahrnuje především pozemky, na nichž budou umístěny jednotlivé větrné elektrárny, související zpevněné a manipulační plochy, příjezdové komunikace, sjezdy a zařízení staveniště, a dále navazující území, v němž se mohou projevit vlivy záměru při jeho výstavbě, provozu nebo odstranění.

Při vymezení tohoto území stavební úřad zohlednil zejména možné účinky hluku, stroboskopického efektu a pohyblivého zastínění, působení záměru na krajinný ráz a pohledové poměry, světelné účinky leteckého překážkového značení, požadavky na ochranu přírody a krajiny, bezpečnostní vlivy související s provozem větrných elektráren, jakož i vlivy stavební a provozní dopravy na pozemní komunikace a na pozemky dotčené příjezdovými trasami. Zohledněny byly rovněž zásahy do zemědělského půdního fondu a možné dotčení stávající technické infrastruktury.

Vlivem vlastního umístění stavebních objektů a jejich provádění budou přímo dotčeny pozemky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí v katastrálním území Horní Kounice. Vlivy spojené s dopravní obsluhou záměru, zejména s příjezdem stavební a montážní techniky, zpevněním stávajících polních cest a provozem povolovaných sjezdů, se mohou projevit rovněž na navazujících pozemních komunikacích a pozemcích tvořících dopravní napojení záměru.

S ohledem na výšku větrných elektráren, průměr jejich rotorů a jejich umístění ve volné nezastavěné krajině mohou být pohledové účinky záměru a jeho působení na krajinný ráz vnímány i ve větší vzdálenosti od míst realizace jednotlivých stavebních objektů. Dosah těchto vizuálních účinků však sám o sobě neznamená přímé dotčení vlastnických nebo jiných věcných práv ke všem nemovitostem, z nichž bude záměr viditelný.

Území dotčené vlivy záměru proto nelze bez dalšího ztotožnit s okruhem účastníků řízení. Okruh účastníků stavební úřad posoudil samostatně podle zákonných podmínek účastenství, zejména podle možnosti přímého dotčení vlastnických nebo jiných věcných práv konkrétních osob rozhodnutím o povolení záměru.

V lokalitě stavby se nachází zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D., s.r.o., a telekomunikační síť ve vlastnictví CETIN, a.s. Požadavky na ochranu těchto zařízení a na provádění prací v jejich ochranných pásmech jsou stanoveny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Území pro výstavbu tří elektráren se nachází v nezastavěné jižní části obce Horní Kounice na volném prostranství v poli, z jihovýchodu je území ohraničené lesem.

Území je nezastavěné a slouží pro zemědělské účely, není v záplavovém ani poddolovaném území.

Záměr je v souladu s charakterem území, což je odůvodněno v následující části tohoto odůvodnění.

U řešené větrné elektrárny, na základě § 46 odst. 7, písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon), **vznikne ochranné pásmo** v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, **20 m od vnějšího líce obvodového zdiva výrobny elektřiny nebo**

**od obalové křivky vedené vnějšími líci krajních komponentů výrobny elektřiny** připojené k distribuční soustavě s napětím nad 52 kV.

**Ochranným pásmem stavby budou dotčeny** pozemky parc. č. 349/16, 349/69, 349/68, 349/67, 349/66, 349/65, 349/15, 349/11, 349/17, 349/18, 349/19, 349/20, 349/78, 349/21, 349/22, 408/66, 408/67, 408/68, 408/69, 408/70, 408/71, 408/72, 408/73, 408/5, 408/18, 408/21, 408/80, 408/22, 408/23, 408/74, 408/75, 1112/12, 1112/8, 1112/7, 1112/6, 1112/5, 1112/4, 1112/13, 1112/16, 484/81, 484/82, 484/83, 484/84, 484/85, 484/79, 484/36, 484/35, 630/28, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32, 630/33, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, 630/111, 630/7, 630/8, 630/9, 630/10, 630/11, 630/12, 630/13, 630/14, 630/15, 630/43, 630/44, 630/45, 630/46, 630/47, 630/48, 630/49, 630/50, 630/51, 630/52, 630/62, 630/109, 630/110 vše v katastrálním území Horní Kounice
pozemky parc. č. 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1646/3, 1601/68, 1601/64, 1601/5, 1601/6, 1601/7, 1601/8, 1601/9 vše v katastrálním území Medlice.

**Pro provedení záměru se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval VK Engineering, s.r.o., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil autorizovaný inženýr pro pozemní stavby **Ing. Boris Kovanda,** vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem 1302002;
2. Další části dokumentace zpracovali a ověřili:
   - **Ing. Zdeněk Štencl, autorizovaný** inženýr pro technologické zařízení staveb, vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem 1003940;
   - **Ing. Tomáš Focke,** autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem 1004977;
   - **Ing. Zbyněk Pospíšil,** autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem 1302013;

Součástí projektové dokumentace je mimo jiné:
- **Statický výpočet** z data 06/2026 ověřený **Ing. Tomáš Fockem,** autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb vedeným v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem 1004977,
- **Požárně bezpečnostní řešení** z data 05/2026 ověřené **Ing. Zbyňkem Pospíšilem,** autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb vedeným v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem 1302013.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.

3. Stavba se povoluje jako stavba dočasná na dobu 30 let.
4. Stavebník oznámí Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby s 15denním předstihem.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu do 15 dnů před započetím stavby a předloží jeho oprávnění.
6. Maximální výška větrných elektráren i s lopatkou vrtule bude 225,0 m od upraveného terénu.
7. Stavba bude dokončena do 10 let ode dne právní moci povolení.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
   - dokončení výstavby komunikací a zpevněných ploch;
   - dokončení základů větrných elektráren;
   - po instalaci VTE;
   - připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce.
9. Stavebník před zahájením provádění stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a bude zde ponechán až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku – může být nahrazen tabulí s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
10. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na pozemní komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění pozemních komunikací a veřejného prostranství. Případné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno.

11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce na základě zpracovaného Plánu BOZP na staveništi a technických zařízení, dbát o ochranu a zdraví osob na staveništi.
12. Stavebník zajistí opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
13. Budou splněny podmínky závazného stanoviska, které vydal Úřad pro civilní letectví, č.j. 010906-26-701 ze dne 30.06.2026:
    a. lopatky rotoru, gondola a horní dvě třetiny nosného stožáru větrných turbín budou opatřeny bílým nátěrem;
    b. objekt VTE bude:

- na nejvyšším bodě nosného sloupu (gondoly) VTE opatřen 2 ks duálního světelného leteckého překážkového návěstidla (dále SLPN) střední svítivosti typu A a B, přičemž druhé návěstidlo slouží jako náhradní v případě selhání návěstidla, které je v provozu. Návěstidla by měla být nainstalována tak, aby bylo zajištěno, že výstup světla jednoho není blokován druhým;
- u větrných elektráren od 150 m do 315 m celkové výšky instalovat v polovině výšky mezi osou gondoly a úrovní země nejméně tři mezilehlá návěstidla nízké svítivosti typu E, jak je uvedeno v Leteckém předpisu L 14, ust. 6.2.1.3 a CS-ADR-DSN, hlava Q, která musí být nastavená se stejnou frekvencí záblesků jako návěstidlo na gondole. V případě, že letecko-provozní studie ukazuje, že návěstidla nízké svítivosti typu E nejsou vhodná, mohou být použita návěstidla nízké svítivosti typu A nebo B;

    c. funkčnost nočního SLPN musí být stanovena v nočním čase tzn. od 30 min. před západem slunce do 30 min. po východu slunce;
    d. pro zapnutí a vypnutí nočního SLPN včetně přepínání na alternativní denní/noční SLPN musí být instalováno soumrakové čidlo přepínající při limitní hodnotě světelné citlivosti 50 lx;
    e. veškeré případné vyvolané změny spočívající v umístění stavby, počtu objektů, změně maximální výšky stavby, typu a instalované technologie, je nutno předem znovu projednat s ÚCL;
    f. před kolaudačním řízením předložit ÚCL „protokol z letového ověření leteckých pozemních zařízení“ dle předpisu L 14 Letiště DODATEK N;

- po vybudování VTE zaměřit (WGS-84) nadmořskou výšku nejvyššího bodu elektrárny (včetně rotoru v horní úvrati). Požadované údaje zaměření zaslat na ŘLP ČR, s.p. na adresu FPD@ans.cz a vghmur@mo.gov.cz;
- VTE vypublikovat v AIP ČR jako leteckou překážku – podklady pro vypublikování zaslat na adresu: podkladylis@ans.cz.

14. Budou splněny podmínky závazného stanoviska, které vydalo Ministerstvo obrany, č.j. MO 589219/2026-1322 ze dne 15.06.2026:
    a. rotorové listy, gondola a horní 2/3 nosného stožáru větrné elektrárny budou opatřeny bílým nátěrem RAL 9003 nebo RAL 9016;
    b. stožár větrné elektrárny bude v nejvyšším bodě (na gondole) opatřen 2 ks duálního překážkového návěstidla střední svítivosti typu A (bílé zábleskové) a typu B (červené zábleskové), kde jeho zdvojení bude sloužit jako záloha;
    c. překážkové návěstidlo střední svítivosti typu B musí být v činnosti 30 min. před západem slunce a 30 min. po jeho východu. Pro zapnutí a vypnutí překážkového návěstidla střední svítivosti typu B, včetně přepínání na alternativní překážkové návěstidlo střední svítivosti typu A, a naopak, musí být použito soumrakové čidlo přepínající při limitní hodnotě světelné citlivosti 50 lx;
    d. v polovině výšky stožáru větrné elektrárny budou instalována nejméně tři mezilehlá překážková návěstidla nízké svítivosti typu E (červené zábleskové);
    e. záblesk všech překážkových návěstidel musí být synchronizovaný, současně musí být i synchronizovaný s ostatními překážkovými návěstidly na větrných elektrárnách v lokalitě Horní Kounice. Musí být zajištěna funkčnost vyzařovacích charakteristik překážkových návěstidel se zamezením jejich překrývání listy rotoru větrné elektrárny v provozním i stacionárním režimu;
    f. použitá překážková návěstidla musí být schválena Ministerstvem obrany nebo Úřadem pro civilní letectví pro použití ve vojenském, resp. civilním letectví;

g. po vztyčení větrné elektrárny budou Ministerstvu obrany zaslány:
- geodetické zaměření větrné elektrárny,
- potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena denním a nočním výstražným překážkovým značením,
- fotografie větrné elektrárny a překážkového značení,
- kontaktní adresa a telefonní spojení na správce zodpovědného za nepřetržitý provoz a stav překážkového značení a aktualizaci případných změn.

15. Budou splněny podmínky vyjádření EG.D., s.r.o., zn. P12789–27193260 ze dne 29.06.2026:
- v ochranných pásmech (dále jen „OP“) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno:
  - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob;
  - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně omezovaly přístup k těmto zařízením;
- zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopu a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni;
- objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynu technika EG.D, s.r.o.;
- provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak;
- vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynu technika EG.D, s.r.o. Další podmínky pro zabezpečení zařízení mohou být sděleny při vytýčení nebo po jeho odkrytí;
- vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN;
- technik EG.D s.r.o. bude přizván ke kontrole křižovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby;
- po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005;
- veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1;
- veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce;
- výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob;
- při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

16. Budou splněny podmínky vyjádření CETIN, a.s., č. j. 132215/26 ze dne 21.05.2026:

- v prostoru křížení komunikace a SEK je nutné uložit kabely CETIN, a.s., do betonových žlabů, nebo dělené chráničky AROT s minimálním krytím 0,6 m. Vedle zažlabovaných kabelů požadujeme založení rezervní chráničky – trubky minimální průměr 110 mm, se zataženým protahovacím lankem a na obou koncích řádně utěsněnou. Chráničky musí přesahovat minimálně 0,5 m na každou stranu mimo komunikaci a musí být řádně obetonovány.
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžké techniky. V místě přejezdu nad kabelovou trasou položit silniční betonové panely. Při poruše SEK CETIN, a.s., pod betonovými panely bude dodavatelem provedeno na požádání okamžité odstranění panelů pro okamžitý přístup techniků pro opravu. V prostoru zařízení staveniště bude zajištěna stále přístupná trasa SEK;
- v místech křížení s pozemními komunikacemi, nových vjezdů a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček. Bude založena rezervní chránička PE 110 mm. Chráničky budou uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojížděné plochy;
- zpevněné povrchy nad kabelovou trasou budou provedeny tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný;
- bude-li nezbytné provést přeložení SEK, zajistí přeložení společnost CETIN, a.s., a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN, a.s., a stavebníkem;
- případné přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

17. Budou splněny podmínky z vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 18.03.2026 zn. 2957/2026 a ze dne 23.06.2026 zn. 12320/2026:
   – v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou;
   – komunikační napojení musí být provedeno tak, aby voda nestékala na vozovku, povrch bude zpevněný a bezprašný. V místě napojení se nachází silniční příkop, proto bude napojení provedeno z betonových rour o světlosti DN 400 mm (musí být zajištěn stálý průtok dešťových vod) a bude opatřeno šikmými kamennými čely (sklon 1:2), které nebudou převyšovat niveletu přilehlé vozovky. Na propustku bude zřízena revizní šachta. V místě napojení na komunikaci prořízнout spáru a zalít modifikovanou zálivkou, příp. dobalit. Nedojde k zúžení vozovky;
   – o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor. Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány;
   – pokud realizace stavby naruší silniční provoz, zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení;
   – jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí, propustků a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez zbytečného odkladu.

**II. Podle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK), na základě stanoviska Policie České republiky ze dne 03.06.2026 č. j. KRPB-30857-5/ČJ-2026-061306-SB a s přihlédnutím k vyjádření vlastníka (majetkového správce) silnice III/3982 a III/4009 ze dne 18.03.2026 zn. 2957/2026 a ze dne 23.06.2026 zn. 12320/2026

**povoluje**

**sjezd ze silnice III/3982** (Horní Kounice – Trstěnice) na pozemku parc. č. 1109 po pravé straně staničení v k. ú. Horní Kounice na pozemky parc. č. 630/33 a 630/32 v k. ú. Horní Kounice o šíři v místě napojení 10,5 m;

**sjezd ze silnice III/4009** (Horní Kounice – Medlice) na pozemku parc. č. 1137 po levé straně staničení v k.ú. Horní Kounice na pozemek parc. č. 349/24 v k. ú. Horní Kounice o šíři v místě napojení 10 m.

1. Sjezd bude proveden podle výkresu č. D.SO02.1.1.2. Situace zpevněných ploch a komunikací – 1.část a podle výkresu č. D.SO02.1.1.2. Situace zpevněných ploch a komunikací – 3.část.
2. Připojení bude provedeno tak, aby voda nestékala na vozovku, povrch bude zpevněný a bezprašný. V místě napojení bude spára zalita pružným tmelem.

3. Napojení bude provedeno z betonových rour o světlosti DN 400 mm (musí být zajištěn stálý průtok dešťových vod) a bude opatřeno šikmými kamennými čely (sklon 1:2), které nebudou převyšovat niveletu přilehlé vozovky.
4. Vlastník komunikačního napojení bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení, včetně propustku.
5. Plochy rozhledových trojúhelníků budou prosty všech překážek (např. vegetace, které budou v případě jejich výskytu odstraňovány) vyšších než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu silnice i připojení, a to po celou dobu užívání připojení. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m, nevytvářející řady, které z určitých míst komunikací zacloňují rozhled.

**III. V souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,** na základě jednotného environmentálního stanoviska vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (jako věcně a místně příslušného orgánu pro vydání jednotného environmentálního stanoviska) ze dne 23.02.2026 pod č. j. JMK 26120/2026, ve znění změny jednotného environmentálního stanoviska ze dne 01.06.2026, č. j. JMK 81586/2026, stavební úřad vydává

**souhlas se snížením nebo změnou krajinného rázu v souvislosti se záměrem.**

**IV. V souladu s ust. § 32 zákona č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů,** na základě jednotného environmentálního stanoviska vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (jako věcně a místně příslušného orgánu pro vydání jednotného environmentálního stanoviska) ze dne 23.02.2026 pod č. j. JMK 26120/2026, ve znění změny jednotného environmentálního stanoviska ze dne 01.06.2026, č. j. JMK 81586/2026, stavební úřad vydává

**namísto výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pro orla mořského, motáka pochopa, motáka lužního, luňáka červeného, krahujce obecného, koroptev polní, křepelku polní, netopýra rezavého, netopýra hvízdavého, netopýra stromového a netopýra večerního ukládá následující podmínky a opatření**

1. Žadatel prostřednictvím kvalifikované osoby, tj. osoby s vysokoškolským vzděláním v oboru zoologie a s praktickými zkušenostmi s monitoringem ptáků a letounů, nebo osoby s autorizací Ministerstva životního prostředí dle § 45j zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody) zajistí monitoring mortality ptáků a netopýrů na VTE v souladu s následujícími podmínkami:
   - mortalita ptáků bude sledována po dobu jednoho roku počínaje datem uvedení VTE do provozu;
   - mortalita netopýrů bude sledována v době od 1. dubna do 31. října v prvním roce provozu VTE;
   - mortalita ptáků i netopýrů bude sledována v okruhu 120 m od sloupu každé větrné elektrárny vždy 1x týdně v ranních hodinách, přičemž budou vynechávána místa, kde kadávery nelze nalézt (husté vzrostlé polní kultury, porosty keřů apod.). Nalezené kadávery budou odstraněny v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny;
   - písemný výstup monitoringu dle předchozí podmínky bude do tří měsíců od jeho ukončení předložen krajskému úřadu.
2. Pokud bude v rámci monitoringu na některé z VTE zaznamenána vyšší mortalita než jeden jedinec z předmětných zvláště chráněných druhů ptáků za rok, budou provozovatelem zavedena opatření ke snížení mortality, konkrétně instalace některého z radarových/kamerových systémů s automatickým režimem omezení provozu dle aktuálního rizika střetu přeletujících ptáků s VTE.
3. Pokud bude v rámci monitoringu na některé z VTE zaznamenána vyšší mortalita předmětných zvláště chráněných druhů netopýrů než pět jedinců za rok, budou provozovatelem do provozu zavedena opatření ke snížení mortality, konkrétně vypínání dané VTE dle tohoto scénáře:
   - v období 15.-31. července při rychlosti větru pod 6 m/s a teplotě nad 16 °C v době od 20:00 do 3:00 hod;
   - v období 1.-31. srpna při rychlosti větru pod 6 m/s a teplotě nad 18 °C v době od 19:00 do 5:00 hod;

- v období 1.-30. září při rychlosti větru pod 6 m/s a teplotě nad 12 °C v době od 16:00 do 5:00 hod;
- v období 1.-31. října při rychlosti větru pod 6 m/s a teplotě nad 10 °C v době od 16:00 do 0:00 hod.

4. Po zavedení opatření dle podmínky 2. nebo 3. bude mortalita ptáků/netopýrů opět rok monitorována dle stejné metodiky.

**V. V souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPF)**, na základě jednotného environmentálního stanoviska vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (jako věcně a místně příslušného orgánu pro vydání jednotného environmentálního stanoviska) ze dne 23.02.2026 pod č. j. JMK 26120/2026, ve znění změny jednotného environmentálního stanoviska ze dne 01.06.2026, č. j. JMK 81586/2026, stavební úřad vydává

**souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy o celkové výměře 0,6926 ha ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), a to na dobu 33 let včetně dokončené biologické rekultivace**

**a. Vymezení pozemků/částí, kterých se souhlas týká**

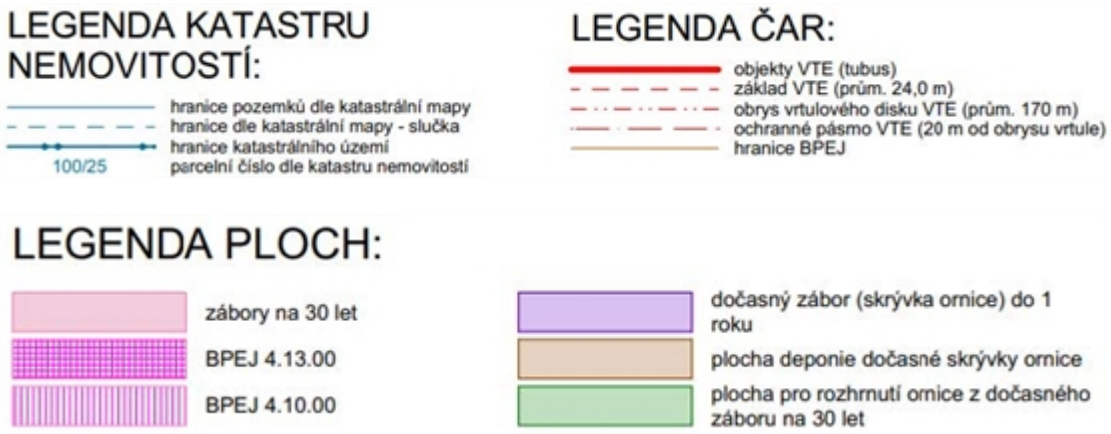
Souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vymezuje na těchto částech pozemků v k. ú. Horní Kounice:

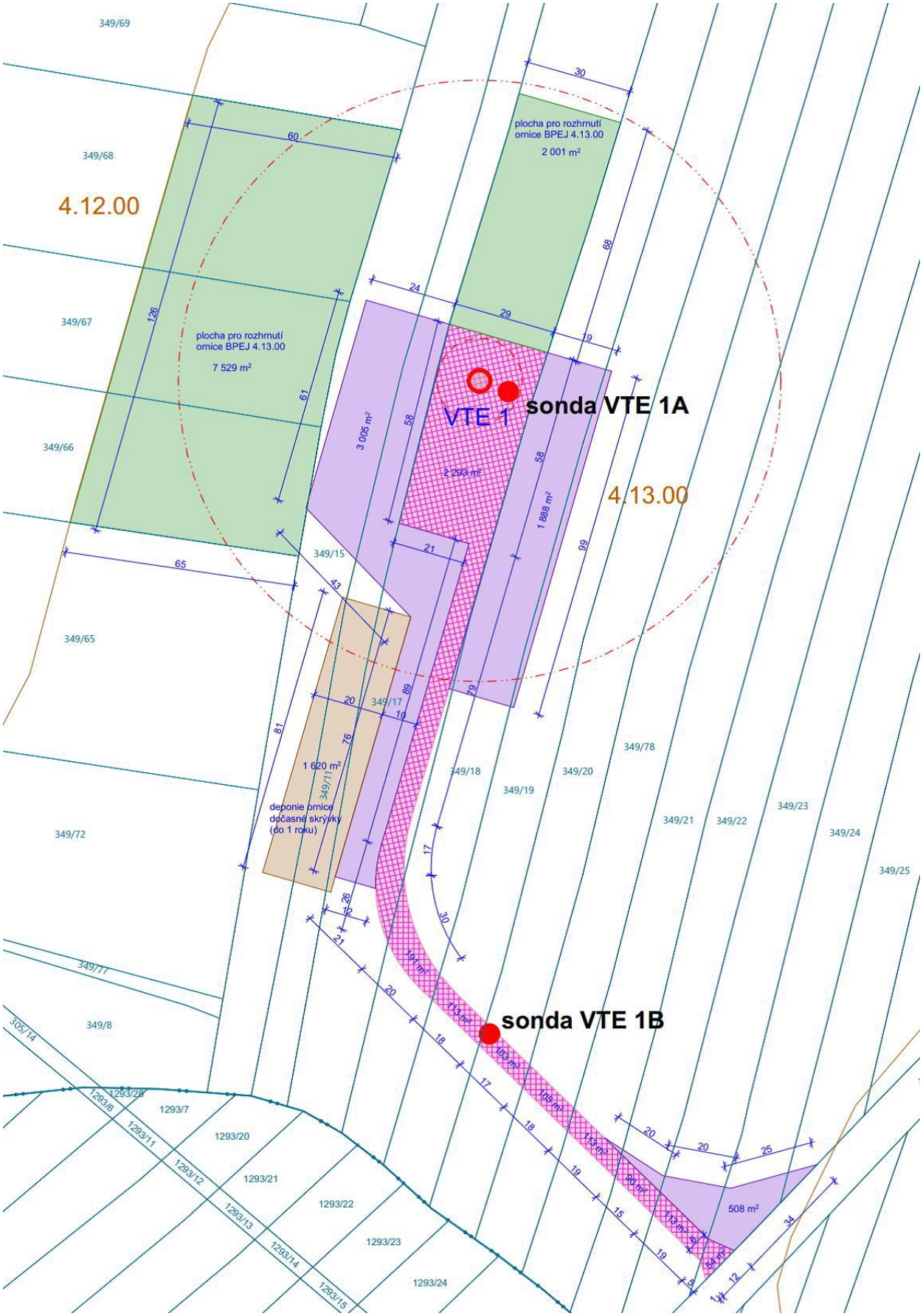
| k. ú. | Účel odnětí | Pozemek p. č. | Výměra pozemku (m²) | | BPEJ | Třída ochrany | Druh pozemku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | celková | odnímaná | | | |
| Horní Kounice | VTE1 | **349/17** | 2 293 | 2 293 | 4.13.00 | III. | orná půda |
| | | **349/18** | 8 763<br>435<br>3 733 | 191<br>0<br>0 | 4.13.00<br>4.29.04<br>4.32.04 | III.<br>IV.<br>IV. | orná půda |
| | | **349/19** | 8 249<br>321<br>3 812 | 113<br>0<br>0 | 4.13.00<br>4.29.04<br>4.32.04 | III.<br>IV.<br>IV. | orná půda |
| | | **349/20** | 7 931<br>202<br>3 912 | 103<br>0<br>0 | 4.13.00<br>4.29.04<br>4.32.04 | III.<br>IV.<br>IV. | orná půda |
| | | **349/21** | 7 758<br>7<br>4 509 | 113<br>0<br>0 | 4.13.00<br>4.29.04<br>4.32.04 | III.<br>IV.<br>IV. | orná půda |
| | | **349/22** | 7 156<br>4 837 | 90<br>0 | 4.13.00<br>4.32.04 | III.<br>IV. | orná půda |
| | | **349/23** | 7 701<br>5 140 | 113<br>0 | 4.13.00<br>4.32.04 | III.<br>IV. | orná půda |
| | | **349/24** | 7 093<br>4 963 | 54<br>0 | 4.13.00<br>4.32.04 | III.<br>IV. | orná půda |
| | | **349/78** | 7 623<br>88<br>3 991 | 105<br>0<br>0 | 4.13.00<br>4.29.04<br>4.32.04 | III.<br>IV.<br>IV. | orná půda |
| | | **408/68** | 44<br>3 928 | 34<br>0 | 4.13.00<br>4.10.00 | III.<br>I. | orná půda |
| | | **408/69** | 38<br>2 852 | 199<br>0 | 4.13.00<br>4.10.00 | III.<br>I. | orná půda |

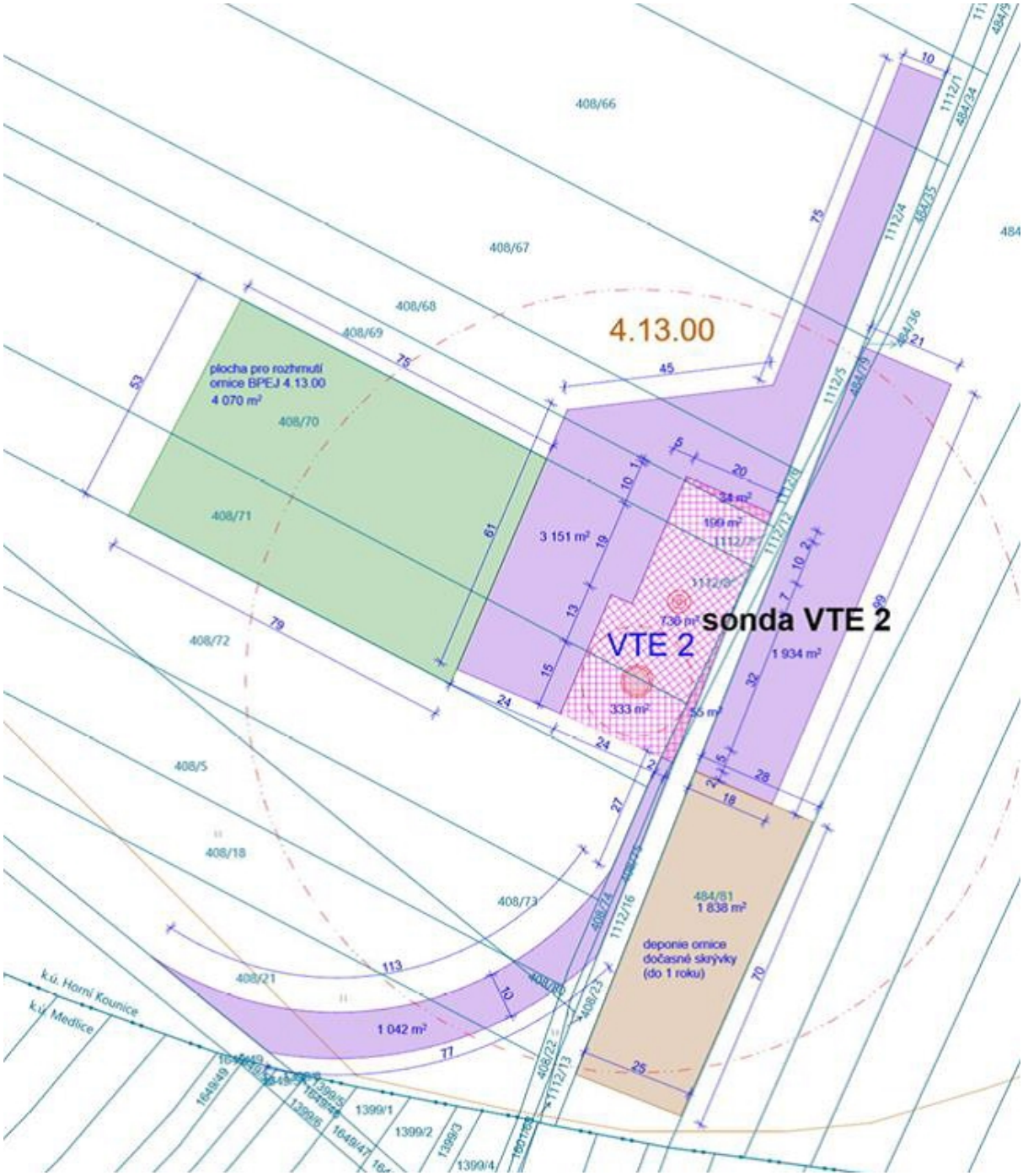
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VTE2** | **408/70** | 419<br>9 479 | 736<br>0 | 4.13.00<br>4.10.00 | III.<br>I. | orná půda |
| | | **408/71** | 398<br>5 135 | 333<br>0 | 4.13.00<br>4.10.00 | III.<br>I. | orná půda |
| | | **408/74** | 206 | 55 | 4.13.00 | III. | orná půda |
| | **VTE3** | **630/3** | 2 016 | 115 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| | | **630/4** | 2 218 | 124 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| | | **630/5** | 2 122 | 121 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| | | **630/6** | 2 304 | 150 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| | | **630/7** | 2 552 | 696 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| | | **630/8** | 2 744 | 500 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| | | **630/9** | 2 791 | 158 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| | | **630/111** | 2 456 | 418 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| | | **630/32** | 909 | 4 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| | | **630/33** | 1 851 | 108 | 4.10.00 | I. | orná půda |
| **Celkem** | **-** | **-** | **82 705** | **6 926** | **-** | **-** | **-** |

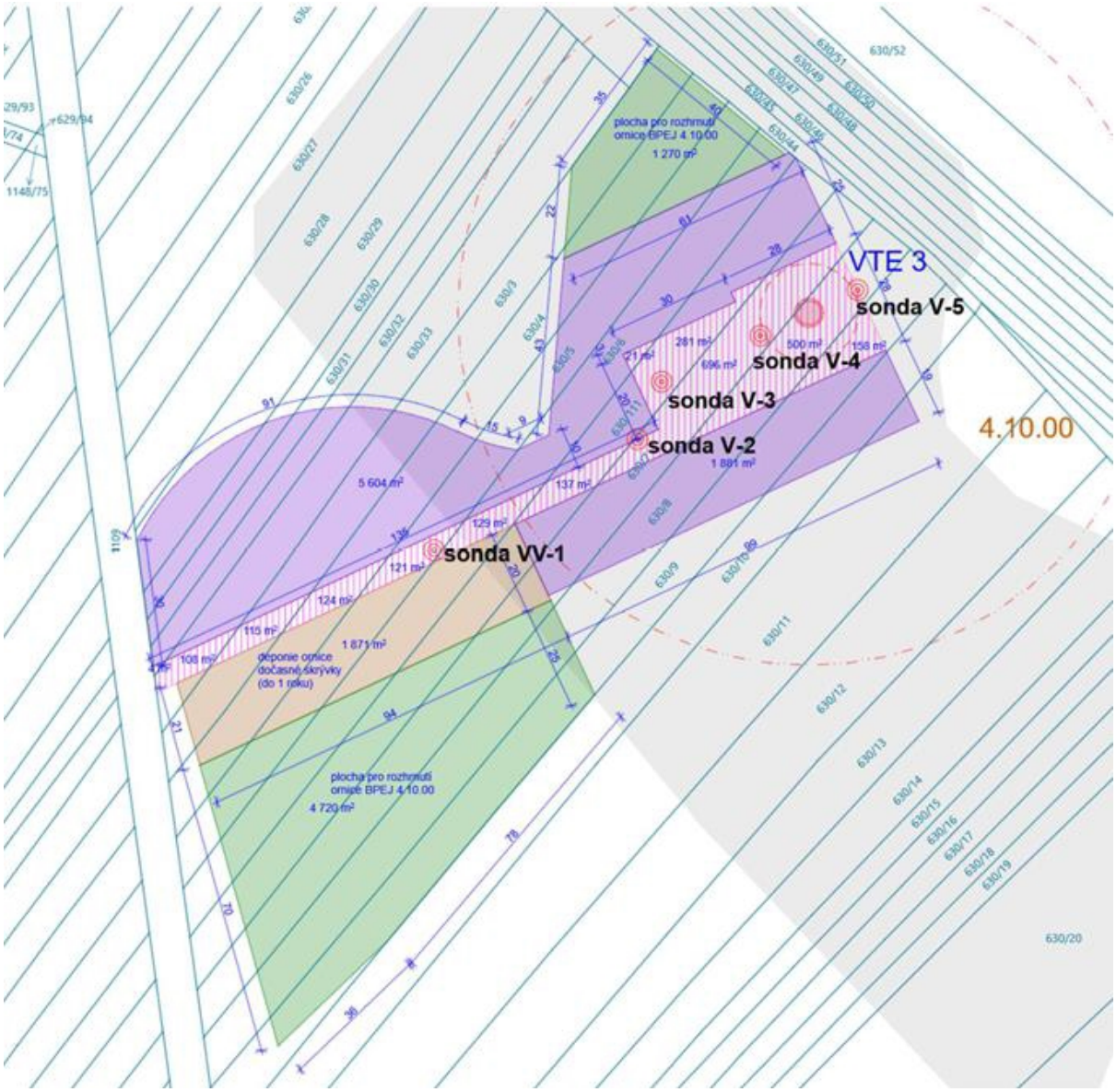
Výměra dočasného záboru dle BPEJ a tříd ochrany:

| **BPEJ** | **Třída ochrany** | **Výměra (m²)** |
|---|---|---|
| **4.10.00** | I. | 2 394 |
| **4.13.00** | III. | 4 532 |
| **Celkem** | **-** | **6 926** |




sonda VTE 1A
sonda VTE 1B
VTE 1
4.12.00
4.13.00
plocha pro rozhrnutí ornice BPEJ 4.13.00
2 001 m²
plocha pro rozhrnutí ornice BPEJ 4.13.00
7 529 m²
deponie ornice dočasné skrývky (do 1 roku)
1 620 m²
3 005 m²
2 293 m²
1 888 m²
508 m²
349/69
349/68
349/67
349/66
349/65
349/72
349/15
349/17
349/11
349/77
349/8
349/78
349/18
349/19
349/20
349/21
349/22
349/23
349/24
349/25
305/14
1293/6
1293/7
1293/8
1293/11
1293/12
1293/13
1293/14
1293/15
1293/20
1293/21
1293/22
1293/23
1293/24


4.13.00
plocha pro rozhrnutí ornice BPEJ 4.13.00
4 070 m²
sonda VTE 2
VTE 2
3 151 m²
1 934 m²
1 042 m²
484/81
1 838 m²
deponie ornice dočasné skrývky (do 1 roku)
408/66
408/67
408/68
408/69
408/70
408/71
408/72
408/5
408/18
408/73
408/21
k.ú. Horní Kounice
k.ú. Medlice




**b. Souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:**

1. V souladu s § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a na základě výsledků pedologického průzkumu doloženého v žádosti o odnětí provede stavebník z plochy dočasného záboru skrývku kulturních vrstev půdy takto:
   - Z celé plochy dočasného záboru provede stavebník skrývku kulturní vrstvy půdy o rozdílné mocnosti 0,25 m a 0,30 m (z plochy 6 926 m$^2$ bude sejmuto cca 1 958 m$^3$) podrobněji viz tabulka níže:

| | **Výměra dočasného záboru (m$^2$)** | **Mocnost skrývky (m)** | **Kubatura sejmuté skrývky* (m$^3$)** |
|---|---|---|---|
| **VTE1** | **3 175** | 0,30 | 953 |
| **VTE2** | **1 357** | 0,30 | 407 |
| **VTE3** | **2 394** | 0,25 | 599 |
| ∑ | **6 926** | - | **1 958** |

**pozn.: v nenakypřeném stavu*

2. V souladu s § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF zajistí stavebník hospodárné využití skryté kulturní vrstvy půdy následujícím způsobem:
   - skrytá kulturní vrstva půdy z dočasného záboru pro VTE1 v množství 953 m$^3$ bude rozprostřena na částech pozemků (s totožnou evidovanou BPEJ) p. č. 349/66, 349/67, 349/68, 349/17 všechny v k. ú. Horní Kounice;
   - skrytá kulturní vrstva půdy z dočasného záboru pro VTE2 v množství 407 m$^3$ bude rozprostřena na částech pozemků (s totožnou evidovanou BPEJ) p. č. 408/70 a 408/71 oba v k. ú. Horní Kounice;
   - skrytá kulturní vrstva půdy z dočasného záboru pro VTE3 v množství 599 m$^3$ bude rozprostřena na částech pozemků (s totožnou evidovanou BPEJ) p. č. 630/3–630/9, 630/111 všechny v k. ú. Horní Kounice.

   Zákres částí pozemků, na kterých bude skrývka kulturní vrstvy půdy rozprostřena, je graficky vyznačena a vyčíslena ve třech výše uvedených snímcích viz zelená plocha .

   Mocnost rozprostření bude činit **10 cm**. Po ukončení doby dočasného odnětí (předpoklad 30 let) stavebník provede zpětné sejmutí rozprostřené skrývky ve stejné kubatuře za účelem jejího využití při technické rekultivaci plochy dočasného záboru.

3. O činnostech souvisejících se skrývkou ornice povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž uvede všechny skutečnosti rozhodující pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrývky humózního horizontu kulturních vrstev půdy. Kopii protokolu předloží stavebník orgánu ochrany ZPF krajského úřadu při případné kontrole plnění podmínek tohoto souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF při místním šetření. Kopii protokolu stavebník doručí orgánu ochrany ZPF MěÚ Znojmo, a to společně s oznámením o ukončení biologické rekultivace podle podmínky č. 6.
4. Po ukončení provozu větrných elektráren a jejich kompletním odstranění bude dle níže schváleného plánu rekultivace provedena technická a tříletá biologická rekultivace předmětných částí pozemků za účelem obnovy produkčních schopností půdy a navrácení pozemku do původní kultury.
5. Po celou dobu provádění rekultivace stavebník povede protokol (provozní deník), v němž bude zaznamenáno, jak rekultivační práce probíhají, jaké postupy byly přitom použity, jak jsou dodržovány termíny stanovené v plánu rekultivace a další podrobnosti rozhodné pro posouzení kvality, rozsahu a úplnosti prováděné rekultivace.
6. Po ukončení biologické rekultivace stavebník písemně do 30 dnů od jejího ukončení oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ Znojmo ukončení rekultivace dle níže schváleného plánu rekultivace za účelem provedení šetření v terénu v souladu s § 11b odst. 2 zákona.
7. Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině stavebník zajistí zasakování veškerých srážkových vod ze zpevněných ploch (tj. komunikací a zpevněných ploch) přímo do terénu. Další návrh opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině se nestanoví.

**c. Schválení plánu rekultivace**

V souladu s § 9 odst. 8 písm. c) zákona o ochraně ZPF se schvaluje předložený plán rekultivace „VTE Horní Kounice – Plán zpětné rekultivace dočasně odňaté půdy ze ZPF – aktualizace (duben 2026)“ (zpracovatel: Ing. Zdeněk Vendolský), dle kterého bude provedena rekultivace dočasně odňaté zemědělské půdy ze ZPF. Cílovým stavem po provedení technické a tříleté biologické rekultivace bude druh pozemku „orná půda“. Předpokládané ukončení biologické rekultivace IV. kvartál 2059.

**d. Orientační vymezení platby odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF**

V souladu s § 11 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF se za dočasné odnětí zemědělské půdy o výměře 0,6926 ha ze ZPF vymezuje platba odvodů, a to orientačně ve výši **28 449 Kč/rok**.

**Podmínky pro užívání stavby:**

1. Stavbu nelze užívat ve smyslu § 230 a násl. stavebního zákona před nabytím právní moci rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, předčasného užívání příp. kolaudačního rozhodnutí záměru na vyvedení výkonu (lokální distribuční soustavy) a připojení k elektrizační soustavě.
2. Před zahájením užívání stavby je stavebník povinen doložit stavebnímu úřadu doklad o zajištění připojení k elektrizační soustavě.

3. Na stavbě bude proveden zkušební provoz k prověření funkčnosti a vlastností provedené stavby, při kterém bude provedeno měření hladin hluku z provozu všech větrných elektráren v lokalitě, provedený v souladu s normou (ČSN EN 61400-11 ed.3. Větrné elektrárny) a dále v referenčním kontrolním bodě v chráněném venkovním prostoru stavby.
4. Stavebník požádá o povolení zahájení zkušebního provozu stavební úřad s dostatečným předstihem podle § 237 stavebního zákona.
5. Zkušební provoz bude možno zahájit na základě vydaného pravomocného rozhodnutí.
6. Ke kolaudačnímu řízení bude Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, oddělení veřejného zdraví, předložen protokol o měření hladin hluku z provozu všech větrných elektráren v lokalitě, provedený v souladu s normou (ČSN EN 61400-11 ed.3. Větrné elektrárny) a dále v referenčním kontrolním bodě v chráněném venkovním prostoru stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

ADI VTE Horní Kounice, s.r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha

**Odůvodnění:**

Dne 18.06.2026 stavebník požádal o povolení záměru pro stavbu s názvem „VTE Horní Kounice“ (stavba dočasná na dobu 30 let). Vzhledem k tomu, že žádost trpěla nedostatky, resp. nebyla úplná, stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění žádosti o chybějící podklady a zároveň řízení usnesením přerušil. Dne 12.08.2026 stavebník doplnil podanou žádost o chybějící závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury a souhlasy vlastníků pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn.

Dnem doručení žádosti věcně příslušnému stavebnímu úřadu, tj. Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Dopravní a energetický stavební úřad je věcně příslušný k povolení stavebního záměru uvedeného v příloze č. 3 písm. o) stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Na toto řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby, neboť se jedná o zařízení elektrizační soustavy dle ust. § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby a dle ust. § 2 energetického zákona č. 458/2000 Sb., odst. 2, písm. a) bodu 4. Současně se dle ust. § 1 odst. 5 písm. d) zákona o urychlení výstavby jedná o stavbu pro energetickou bezpečnost.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval v dubnu 2026:

VK Engineering, s.r.o., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil jakožto hlavní projektant autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Boris Kovanda, vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem 1302002.

K žádosti byl doložen souhlas vlastníka pozemků dle ust. § 187 stavebního zákona a dokumentace pro povolení souboru staveb zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která je ověřena oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

K žádosti byla předložena tato stanoviska, vyjádření a další podklady rozhodnutí:

- plná moc (ADI VTE Horní Kounice s.r.o./Ing. Hana Mazurová) ze dne 14.01.2026
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků dle § 187 odst. 2 stavebního zákona vyznačené na situačním výkresu
- vyjádření společnosti **CETIN, a.s.**, č. j. 131944/26 ze dne 14.05.2026, č. j. 132215/26 ze dne 21.05.2026, č. j. 131956/26 ze dne 14.05.2026, č. j. 132236/26 ze dne 14.05.2026, č. j. 131896/26 ze dne 14.05.2026, č. j. 132248/26 ze dne 14.05.2026

- vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a. s.,** zn. 0102530093 ze dne 15.05.2026, zn. 0102530100 ze dne 15.05.2026, zn. 0102530151 ze dne 15.05.2026
- vyjádření společnosti **ČEZ Energo, s.r.o.,** zn. 01635/CEN/26 ze dne 15.05.2026, zn. 01638/CEN/26 ze dne 15.05.2026, zn. 01636/CEN/26 ze dne 15.05.2026, zn. 01639/CEN/26 ze dne 15.05.2026, zn. 01637/CEN/26 ze dne 15.05.2026, zn. 01640/CEN/26 ze dne 15.05.2026
- vyjádření společnosti **ČEZ ICT Services, a.s.**, zn. 0701105674 ze dne 15.05.2026, zn. 0701105680 ze dne 15.05.2026, zn. 0701105713 ze dne 15.05.2026
- vyjádření společnosti **EG.D., s.r.o.**, zn. M40715-26429617 ze dne 09.02.2026, zn. M40715-26429617 ze dne 09.02.2026, zn. P12789–27193260 ze dne 29.06.2026
- vyjádření společnosti **GasNet, s.r.o.**, zn. 5003580035 ze dne 14.05.2026, zn. 5003580052 ze dne 14.05.2026, zn. 5003580063 ze dne 14.05.2026
- vyjádření společnosti **Telco Infrastructure, s.r.o.**, zn. 1100369650 ze dne 15.05.2026, zn. 1100369656 ze dne 15.05.2026, zn. 1100369689 ze dne 15.05.2026
- vyjádření společnosti **Telco Pro Services, a.s.**, zn. 0202018866 ze dne 15.05.2026, zn. 0202018872 ze dne 15.05.2026, zn. 0202018910 ze dne 15.05.2026
- vyjádření společnosti **T-Mobile Czech Republic, a.s.**, zn. E28097/26 ze dne 24.05.2026, zn. E28098/26 ze dne 24.05.2026, zn. E28100/26 ze dne 24.05.2026
- vyjádření společnosti **ČEPS, a.s.,** zn. 17972/2026/CEPS ze dne 16.06.2026
- vyjádření **Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace**, zn. 2957/2026 ze dne 18.03.2026, zn. 12320/2026 ze dne 23.06.2026
- sdělení **Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje**, Územního odboru Znojmo, č. j. HSBM - 1399-2/2026 ze dne 23.02.2026
- závazné stanovisko **Ministerstva obrany** č.j. MO 589219/2026-1322 ze dne 15.06.2026
- závazné stanovisko **Policie České republiky,** Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, územního odboru Znojmo, dopravního inspektorátu č. j. KRPB-30857-5/ČJ-2026-061306-SB ze dne 03.06.2026
- jednotné environmentální stanovisko **Krajského úřadu Jihomoravského kraje**, odboru životního prostředí, č. j. JMK 26120/2026 ze dne 27.04.2026 a č. j. JMK 81586/2026 ze dne 05.05.2026
- závazné stanovisko **Úřadu pro civilní letectví** č. j. 010906-26-701 ze dne 30.06.2026.

Dne 10.09.2026 pod č.j. DESU/210/028623/26 stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. b) a § 9 uvedeného zákona před vydáním povolení ve výši 9 500 Kč. Správní poplatek byl uhrazen 22.09.2026.

Při vymezení okruhu účastníků řízení o povolení záměru stavební úřad vycházel z ustanovení § 182 stavebního zákona. Účastníkem tohoto řízení je:

a) *stavebník*:

ADI VTE Horní Kounice, s.r.o., se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha

b) *obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn*

obec Horní Kounice, č. p. 38, 671 40 Horní Kounice

c) *vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné*

*právo k tomuto pozemku nebo stavbě*

Chládek Jaroslav Ing., U Vodojemu 2517, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Chládek Oldřich Ing., Bezručova 431/40, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou –
Otoupal Marek, č. p. 30, 671 40 Přeskače
Jelínková Libuše, č. p. 26, 671 40 Horní Kounice
Jelínek Pavel, č. p. 26, 671 40 Horní Kounice
Messing Filip, č. p. 97, 671 40 Horní Kounice
Messingová Božena, č. p. 97, 671 40 Horní Kounice
Svoboda Lubomír, č. p. 22, 671 40 Horní Kounice
Tomek Roman, č. p. 78, 671 40 Horní Kounice
Vavříková Jaroslava, č. p. 59, 671 40 Horní Kounice
Macek Vojtěch, Bří. Čapků 839, 672 01 Moravský Krumlov
Vorlíčková Lenka, Okrajová 1167/4, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Hampapa Luděk, č. p. 28, 671 40 Horní Kounice
Kameníková Marta, DiS., č. p. 114, 671 40 Horní Kounice
Kudera Jan, Ing., Mezilesí 2076/14, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Peterka Josef, Kounická 1173/29, 664 91 Ivančice
Pelán Petr, č. p. 130, 671 40 Tavíkovice
Krejčí Jiří, č. p. 311, 671 38 Višňové
Březovský Pavel, č. p. 6, 671 54 Ctidružice
Dragounová Jiřina, č. p. 15, 671 40 Horní Kounice
Král Miloš, č. p. 179, 671 71 Skalice
Lapeš Luděk, č. p. 8, 671 40 Horní Kounice
Kopřivová Stanislava, Ing., č. p. 189, 671 02 Šumná
Illek Ctibor, č. p. 67, 671 40 Horní Kounice
I. Zemědělská s.r.o., č. p. 1, 671 40 Horní Kounice
Obec Horní Kounice, č. p. 38, 671 40 Horní Kounice
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s., Višňové, č. p. 358, 671 38
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
obec Horní Kounice, č. p. 38, 671 40 Horní Kounice
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

d) *osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům*

*může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno*

Ve smyslu ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: Jedná se o osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 630/49, 630/50, 630/51, 630/52, 630/62, 630/43, 630/44, 630/28, 630/12, 630/13, 630/14, 630/15, 630/109, 630/110, 630/45, 630/46, 630/47, 630/48, 484/83, 484/84, 484/85, 484/82, 484/35, 484/36, 408/7, 408/21, 408/22, 1112/13, 408/23, 1112/37, 484/34, 484/98, 349/16, 349/69, 349/68, 349/67, 349/66, 349/65, 349/25, 408/67, 408/80, stavba č. pop. 122 na pozemku parc. č. st. 214/1, stavba č. pop. 124 na pozemku parc. č. st. 224, stavba č. pop. 120 na pozemku parc. č. st. 205, stavby č. pop. 121 na pozemku parc. č. st. 208 v katastrálním území Horní Kounice,

pozemky parc. č. 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1646/3, 1601/64, 1601/68, 1601/5, 1601/6, 1601/7, 1601/8, 1601/9 a stavba č. pop. 92 na pozemku parc. č. st. 114 v katastrálním území Medlice,

dotčení vlastníci technické infrastruktury:

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon: -

Vlastnictví pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí dne 16.10.2026.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad vyrozuměl dle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona dne 01.09.2026 pod č. j. DESU/210/026792/26 o zahájení řízení o povolení záměru účastníky řízení, dotčené orgány. Současně podle ustanovení § 189 odst. 1 určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení o povolení záměru uplatnit své námitky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska. Účastníci řízení byli poučeni o možnosti podávání námitek ve smyslu ust. § 190 stavebního zákona. Stavební úřad stanovil lhůtu pro seznámení s podklady dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Účastníkům řízení podle ust. § 182 písm. a), b), a c) stavebního zákona, dotčeným orgánům a dotčené obci bylo předmětné oznámení doručeno jednotlivě. Dalším účastníkům řízení bylo oznámení o zahájení řízení o povolení záměru doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 správního řádu, vyvěšenou na

úřední desce Dopravního a energetického úřadu od 02.09.2026 do 18.09.2026. Veřejná vyhláška byla v souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu a § 188 odst. 5 stavebního zákona zaslána též příslušnému obecnímu úřadu (Obecní úřad Horní Kounice a Obecní úřad Medlice). Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad od ústního jednání i od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě a podle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Dne 02.09.2026 obdržel stavební úřad námitky obce Medlice.

Dne 15.09. 2026 obdržel stavební úřad podání Stanislava Hampapy, Horní Kounice č. pop. 116, 671 40 Tavíkovice, kterým se domáhal postavení účastníka předmětného řízení. Dne 09.10.2026 vydal stavební úřad usnesení, kterým rozhodl, že Stanislav Hampapa není účastníkem řízení o povolení záměru VTE Horní Kounice. Své postavení účastníka řízení Stanislav Hampapa odvozoval od skutečnosti, že je vlastníkem pozemků parc. č. 458/3, 458/7, 458/63 a rodinného domu č. pop. 116 v katastrálním území Horní Kounice, které sousedí s navrhovanou stavbou. Dále uvedl, že Můj dům je od jednotlivých větrných elektráren vzdálen přibližně 1 až 1,5 km a mám na všechny tři větrné elektrárny přímý výhled. Navržené řešení se proto může projevit v užívání jeho domu, kvalitě bydlení, hlukové zátěži a pohyblivých stínech, včetně stroboskopického efektu. Stavební úřad nepřiznal Stanislavu Hampapovi postavení účastníka řízení, jelikož dospěl k závěru, že neexistuje reálná možnost přímého dotčení jeho vlastnického práva ve smyslu § 182 písm. d) stavebního zákona. Samotné vlastnictví nemovitostí v širším okolí záměru ani skutečnost, že z nich budou větrné elektrárny viditelné, pro založení účastenství nepostačuje. Rozhodující je konkrétní možnost přímého zásahu do výkonu vlastnického práva.

Stavební úřad dále konstatoval, že nemovitosti podatele se nacházejí přibližně 1 300 až 1 450 m od jednotlivých VTE. Stavební úřad proto posuzoval jednotlivé možné vlivy záměru, zejména hluk, pohyblivý stín, prach a emise, přesah rotoru a případné odpadávání či odlétávání námrazy. Dům č. p. 116 se nachází mimo území s očekávanou hladinou hluku 35 dB a vyšší, kterou úřad považoval za hranici relevantního vlivu pro vymezení okruhu účastníků. Vzhledem ke vzdálenosti a směrovému umístění VTE vůči domu podatele nebyla shledána reálná možnost působení stínu (shadow flicker) v rozsahu, který by mohl ovlivnit obvyklé užívání nemovitostí. Nebylo ani shledáno relevantní působení prachu, emisí a stavebních vlivů na jeho nemovitosti, neboť toto působení je podle odůvodnění omezeno na staveniště a jeho bezprostřední okolí, případně dopravní trasy, a nemá dosahovat nemovitostí podatele způsobem omezujícím vlastnické právo. Nemovitosti podatele se rovněž nacházejí mimo prostor přesahu rotorů i mimo prostor, v němž by mohl reálně nastat dopad námrazy.

**Vypořádání s návrhy a námitkami obce Medlice:**

Obec Medlice nesouhlasí s umístěním a realizací tří VTE v blízkosti svého území. Poukazuje na jejich značné rozměry a prostorovou, vizuální a provozní dominanci a požaduje komplexní posouzení dopadů také vůči okolním obcím. Svůj nesouhlas uplatňuje v rozsahu své samostatné působnosti, neboť záměr podstatně ovlivňuje její území, životní prostředí, infrastrukturu, dopravu a životní podmínky obyvatel.

VTE o výšce přes 200 m jsou podle obce zásadním zásahem do krajinného rázu. Obec požaduje doložit jejich vizuální působení z konkrétních míst v Medlicích prostřednictvím reálných fotomontáží a vizualizací. Požaduje odborně vyhodnotit zejména hluk včetně nízkofrekvenční složky, vibrace, stroboskopický efekt a pohyblivý stín a noční výstražné osvětlení. Posouzení má podle obce zohlednit skutečné plošné působení v území, nikoliv pouze teoretické hodnoty v jednotlivých referenčních bodech. Obec namítá možný střet vysokých VTE s vojenským leteckým výcvikem a lety vrtulníků v malých výškách. Požaduje stanovisko Ministerstva obrany a vyhodnocení bezpečnostních rizik i kumulativního působení všech tří VTE s ostatními překážkami v území. Požaduje podrobný dopravní plán obsahující trasy stavební a nadrozměrné dopravy, předpokládaný počet jízd těžké techniky, vyhodnocení dopadů na komunikace využívané obyvateli Medlic a stanovení odpovědnosti za případné opravy. Odmítá, aby případné škody zatížily obecní rozpočet. Dobu provozu 30 let obec vnímá fakticky jako dlouhodobé až trvalé ovlivnění území. Požaduje proto přezkoumání této doby a závazné podmínky pro následné úplné

odstranění staveb, zařízení a infrastruktury a rekultivaci pozemků. Obec nesouhlasí s izolovaným posuzováním jednotlivých elektráren a požaduje společné vyhodnocení jejich vlivu z hlediska vizuálního smogu, hluku, dopravy, krajinného rázu, životního prostředí a obytné a rekreační funkce území. Obec požaduje zejména doplnit hlukové posouzení, posouzení shadow flickeru, vizualizace, hodnocení kumulativních vlivů, plán stavební dopravy, podmínky odstranění stavby po 30 letech a stanovisko Ministerstva obrany.

K výše uvedeným námitkám stavební úřad uvádí následující.

Okruh účastníků řízení stanoví ust. § 182 stavebního zákona. Účastníkem řízení o povolení záměru je tak pouze stavebník; obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn; vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno; osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Uvedené ustanovení stavebního zákona nezahrnuje mezi účastníky obec pouze na základě toho, že se na jejím území nachází tzv. sousední pozemky a stavby, přičemž vlastnické právo k těmto pozemkům a stavbě by mohlo být navrženým záměrem přímo dotčeno. Konkrétně se pak jedná o pozemky, na které dopadá ochranné pásmo VTE 2 a stavba rodinného domu, která byla dle hlukové studie zařazena mezi stavby, které by mohly být nejvíce zasaženy hlukem. Obec Medlice tak není obcí, na jejímž území by měl být záměr uskutečněn, byť některé účinky budoucího provozu větrných elektráren zasahují i na její území.

Z evidence katastru nemovitostí bylo ověřeno, že je obec Medlice vlastníkem pozemků parc. č. 1601/68 (ostatní plocha) a 1601/64 (orná půda) v katastrálním území Medlice, na kterů dopadá ochranné pásmo VTE 2. Obci Medlice proto náleží postavení účastníka řízení pouze podle § 182 písm. d) stavebního zákona, jakožto osobě, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno.

V souladu s ust. 190 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení podle § 182 písm. d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Za přípustné lze považovat pouze ty námitky, které se bezprostředně vztahují k ochraně vlastnického práva k výše uvedeným pozemkům. V tomto rozsahu se správní orgán námitkami obce věcně zabýval.

Samotný nesouhlas obce s realizací záměru není bez dalšího námitkou způsobilou zpochybnit jeho povolení. Pro posouzení je rozhodné, zda obec tento nesouhlas spojuje s konkrétním zásahem do svého vlastnického nebo jiného věcného práva. Obec přitom svůj obecný nesouhlas odůvodňuje především prostorovou, vizuální a provozní dominantností VTE a jejich dopadem na území obce jako celek. V rozsahu, v němž není tvrzen konkrétní dopad na vlastnické právo obce k jejím pozemkům, překračuje tato argumentace rozsah námitek, které může obec z titulu svého účastenství v tomto řízení uplatnit.

Obec požaduje doložení vizuálního působení VTE z území Medlic prostřednictvím fotomontáží a vizualizací a namítá zásah staveb přesahujících výšku 200 m do krajinného rázu. Ani zde však obec neuvádí, jakým konkrétním způsobem by vizuální působení VTE zasáhlo do jejího vlastnického práva k dotčeným pozemkům a omezilo jejich stávající využití, kterým je polní cesta a orná půda. Oba pozemky přitom zasahuje ochranné pásmo pouze v nepatrné míře v rozsahu jednotek $m^2$ až nižších desítek $m^2$. Obec tak v této části vystupuje fakticky jako nositel obecného zájmu na ochraně krajinného rázu, nikoliv jako vlastník konkrétní nemovitosti hájící své věcné právo. Námitka proto v tomto rozsahu přesahuje rámec § 190 odst. 3 stavebního zákona.

Obec dále požaduje odborné posouzení hluku, nízkofrekvenčních složek hluku, vibrací, stroboskopického efektu, pohyblivého stínu a výstražného osvětlení, přičemž tuto argumentaci vztahuje především k ochraně zdraví a komfortu obyvatel Medlic. Ani v této části obec nevymezuje konkrétní omezení svého vlastnického práva k pozemkům, z jejichž vlastnictví její účastenství vyplývá, resp. obec takovéto omezení netvrdí.

Požaduje vyhodnocení střetu záměru s vojenským leteckým provozem, stanovisko Ministerstva obrany a posouzení bezpečnostního rizika. Tato námitka nemá přímou vazbu na výkon vlastnického práva obce k uvedeným pozemkům. Otázka bezpečnosti vojenského leteckého provozu představuje veřejný zájem,

jehož ochrana přísluší věcně dotčeným orgánům veřejné správy. V rozsahu námitek uplatnitelných obcí jako vlastníkem nemovitostí proto tato argumentace překračuje její námitkové oprávnění.

V rozsahu, v němž obec Medlice namítá možné poškození komunikací v jejím vlastnictví stavební a nadrozměrnou dopravou a požaduje stanovení přesného trasování této dopravy, způsobu ochrany komunikací a odpovědnosti za případné opravy, stavební úřad tuto námitku posoudil věcně, neboť může mít přímou souvislost s vlastnickým právem obce k pozemku parc. č. 1601/64 v katastrálním území Medlice, vedenému jako ostatní komunikace. Obec ve svých námitkách výslovně požaduje vyhodnocení dotčení komunikací využívaných obyvateli Medlic a stanovení způsobu jejich ochrany před případným poškozením stavební dopravou.

Z předložené projektové dokumentace však vyplývá, že dopravní obsluha VTE 2 není navržena přes pozemek parc. č. 1601/68 v katastrálním území Medlice. V případě VTE 2 je navrženo využití a zpevnění stávajících polních cest nacházejících se na území obce Horní Kounice. Z prostorového uspořádání těchto komunikací je přitom patrné, že dopravní přístup k VTE 2 je řešen ze severní strany, tedy z území obce Horní Kounice, nikoliv z jižní strany přes území obce Medlice. Tomuto závěru odpovídá rovněž poloha dočasné staveništní komunikace a způsob jejího napojení na síť účelových komunikací v území. Dopravní řešení je koncipováno tak, že stavební a montážní doprava směřující k VTE 2 navazuje na stávající polní cesty na území obce Horní Kounice a následně na nově upravený přístup k vlastnímu stanovišti VTE 2. Projektová dokumentace tedy nepředpokládá vedení stavební ani nadrozměrné dopravy k VTE 2 přes pozemek parc. č. 1601/68 v katastrálním území Medlice.

Stavební úřad proto neshledal reálnou možnost, že by realizací VTE 2 došlo v důsledku stavební nebo nadrozměrné dopravy k omezení dosavadního způsobu užívání pozemku parc. č. 1601/68, ke zhoršení jeho stavebně-technického stavu ani k jinému zásahu do vlastnického práva obce Medlice k tomuto pozemku. Není-li předmětná komunikace podle schváleného dopravního řešení určena k zajištění přístupu na staveniště VTE 2, nelze případné poškození této komunikace stavební dopravou považovat za reálný důsledek povolovaného záměru, ale pouze za hypotetickou možnost, která nemá oporu v projektové dokumentaci.

Obdobně stavební úřad neshledal přímé dotčení vlastnického práva obce k pozemku parc. č. 1601/64 v katastrálním území Medlice vedenému jako orná půda o výměře 22 m². Na tomto pozemku není umisťována žádná část záměru a podle dopravního řešení nemá být využíván ani pro příjezd stavební či nadrozměrné dopravy. Samotná jeho poloha v širším okolí VTE 2 proto bez konkrétního zásahu do způsobu jeho užívání nezakládá důvod pro přijetí požadovaných opatření.

Stavební úřad proto námitce obce Medlice v této části nevyhověl, neboť z projektové dokumentace nevyplývá využití uvedených pozemků obce pro dopravní obsluhu VTE 2 ani jiný konkrétní zásah do vlastnického práva obce.

Obec zpochybňuje dobu trvání záměru 30 let a požaduje stanovení podmínek jeho úplného odstranění a následné rekultivace. V rozsahu, v němž obec tuto argumentaci vztahuje obecně k území, nemá námitka přímou souvislost s vlastnickým právem k jejím pozemkům. Jiná situace by nastala pouze tehdy, pokud by na některém pozemku v jejím vlastnictví měla být umístěna část záměru nebo pokud by jeho odstranění či rekultivace bezprostředně zasahovaly do tohoto pozemku, což ale nedopadá na tento případ.

Obec požaduje posouzení společného působení všech tří VTE z hlediska vizuálního smogu, hluku, dopravy, krajinného rázu, životního prostředí a dopadu na rekreační a obytnou funkci území. Takto obecně formulovaná námitka jde převážně nad rámec ochrany vlastnického práva obce. Relevantní zůstává pouze v té části, v níž by kumulativní působení záměru mohlo konkrétně zasáhnout obecní pozemky, zejména případným kumulativním dopravním zatížením pozemku parc. č. 1601/68 v katastrálním území Medlice. Jak je již uvedeno výše, u předmětného pozemku se nepředpokládá jakékoliv jeho dopravní zatížení, proto je i tato námitka nedůvodná.

Stavební úřad po posouzení námitek obce Medlice konstatuje, že většina uplatněných námitek směřuje k ochraně území obce jako celku, životních podmínek jejích obyvatel, krajinného rázu, veřejného zdraví, bezpečnosti vojenského leteckého provozu a dalších veřejných zájmů. Tyto námitky však nemají přímou vazbu na vlastnické nebo jiné věcné právo obce k nemovitostem, z jejichž vlastnictví je její účastenství v tomto řízení odvozeno, a přesahují proto rozsah námitkového oprávnění obce podle § 190 odst. 3 stavebního zákona. Samotná skutečnost, že záměr může mít širší vliv na území obce Medlice, nezakládá

obci v tomto řízení právo uplatňovat bez omezení námitky směřující k ochraně všech veřejných zájmů nebo práv jejích obyvatel. Rozsah jejího námitkového oprávnění je vymezen právním důvodem jejího účastenství a je omezen na možné přímé dotčení práv, která obci jako účastníku řízení náleží.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Stavební úřad žádná vyjádření neobdržel.

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených podle § 193 odst. 1 stavebního zákona, a zjistil následující:

*a) soulad s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území:*

Projekt větrného parku je situován v katastrálním území Horní Kounice. Území je charakteristické svým převážně zemědělským využitím. Jedná se o krajinu, která se skládá z polí a luk s minimální stávající zástavbou. Žádná z VTE ani doprovodná infrastruktura nebude zasahovat do zastavěného území obce. Pozemky určené pro výstavbu větrných elektráren, servisních ploch a komunikací jsou v současné době využívány jako zemědělská půda. Dosavadní využití území je tedy převážně orná půda.

Pro posuzování přípustnosti záměru tří VTE je podstatné, zda je jejich stavba veřejnou infrastrukturou. Podle ust. § 10 odst. 1 písm. b) stavebního zákona se veřejnou infrastrukturou v tomto zákoně rozumí pozemky, stavby a zařízení sloužící veřejné potřebě, a to technická infrastruktura, kterou jsou zejména systémy a sítě technické infrastruktury a s nimi související stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, včetně výroben a zdrojů energie, zařízení pro ukládání energie, dobíjecích stanic a zásobníků plynu, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a podzemních vod nebo k nakládání s odpady.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že posuzovaný záměr je veřejnou infrastrukturou ve smyslu stavebního zákona, tři navržené VTE jsou stavbou pro energetiku.

Umístění tří VTE je navrženo v nezastavěném území. Umisťování staveb v nezastavěném území je upraveno v § 122 stavebního zákona. Z hlediska tohoto posouzení jsou relevantní odst. 1 písm. a) a odst. 3 tohoto ustanovení, kdy lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem povolovat záměry pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace. Stavby a zařízení podle odstavce 1 lze v nezastavěném území povolit pouze v případě, že je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje z důvodu veřejného zájmu.

Z § 122 stavebního zákona ve spojení s § 10 téhož zákona lze jednoznačně dovodit, že posuzovaný záměr lze v nezastavěném území umístit, pokud jej územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje z důvodu veřejného zájmu.

Podle § 61 písm. c) stavebního zákona územně plánovací dokumentací jsou územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán.

Územní rozvojový plán nebyl pro rozhodování v území závazný až do schválení jeho první změny (§ 319 odst. 5 stavebního zákona). Změna č. 1a byla schválena vládou dne 13.04.2026, usnesením č. 230, a územní rozvojový plán je tedy po této změně závazný i pro rozhodování v území.

První územní rozvojový plán před jeho změnou obsahoval podle § 319 odst. 1 a 2 stavebního zákona jen vybrané záměry ze zásad územního rozvoje krajů, které nebyly dokončeny a u kterých marně uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádu a soudního řádu správního. Pokud je prokázán soulad se zásadami územního rozvoje příslušného kraje, je tím prokázán i soulad s Územním rozvojovým plánem před schválením jeho změny 1a. Soulad se zásadami územního rozvoje před změnou č. 1a je níže prokázán.

Řešení obsažená ve Změně č. 1a Územního rozvojového plánu se netýkají ploch, kde je umisťován posuzovaný záměr. Změna vymezuje územní rezervu RVH11 – Lokalitu pro akumulaci povrchových vod Horní Kounice (na Rokytné), která zasahuje do území obcí Horní Kounice a Rešice v JM kraji a Rouchovany v Kraji Vysočina. Územní rezerva je vymezena severně od ploch, kde jsou umístěny VTE a tyto záměry vzájemně nekolidují.

Textová část územního rozvojového plánu neobsahuje výslovné vyloučení staveb a zařízení vyjmenovaných v § 122 odst. 1 stavebního zákona. V souladu s § 122 odst. 3 stavebního zákona a vzhledem k výše uvedenému rozboru vztahu posuzovaného záměru a grafické části územního rozvojového plánu lze konstatovat, že návrh umístění tří VTE na území obce Horní Kounice je v souladu s Územním rozvojovým plánem.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje jsou v době posuzování záměru účinné ve znění po změně č. 4 a to od 18.04.2025. Soulad umístění VTE byl proto posouzen podle úplné znění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění aktualizací č. 1, 2, 3a, 3b a 4 (dále jen „ZÚR JmK".

V grafické části ve výkresu ploch a koridorů zasahují na území obce Horní Kounice RLAPV09, což je územní rezerva pro lokalitu akumulace povrchových vod a svým vymezením i účelem odpovídá územní rezervě RVH11 obsažené v Územním rozvojovém plánu. RLAPV09 leží severně od posuzovaného záměru a tyto záměry vzájemně nekolidují.

Severně od posuzovaného záměru jsou na území obce vymezeny regionální biocentrum RBC 223 a regionální biokoridor BK 1483, s posuzovaným záměrem nijak nekolidují.

Z grafické části ZÚR JmK vyplývá, že se k celému území vztahuje značka N-SOB1. Jedná se o označení specifické oblasti ve smyslu stavebního zákona, která je bez přímého vlivu na uvažovaný záměr.

Žádná část ZÚR JmK neobsahuje výslovné vyloučení staveb a zařízení vyjmenovaných v § 122 odst. 1 stavebního zákona. V souladu s § 122 odst. 3 stavebního zákona a s přihlédnutím k rozboru grafické části ZÚR lze konstatovat, že umístění tří VTE, na území obce Horní Kounice, tak jak je navrženo, je v souladu se ZÚR JmK.

Územní plán Horní Kounice nabyl účinnosti dne 10.12.2016.

V kapitole E.1. Koncepce uspořádání krajiny je uvedeno, že zájmové území budou i nadále tvořit z větší části plochy lesní a zemědělské – orné půdy a v malé části plochy sadů a trvalé travní porosty. Jedná se o funkční plochy, které pokud to není navrženo v územním plánu nelze zastavět. Toto ustanovení územního plánu není výslovným vyloučením podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a neznemožňuje realizaci posuzovaného záměru.

Větrné elektrárny a stavby s nimi související jsou navrženy v ploše s rozdílným způsobem využití No – plochy zemědělské – orná půda. Stavby nekolidují s žádnými záměry navrženými v územním plánu.

V části územního plánu, ve které jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativy), je uvedeno, že hlavním využitím jsou zemědělské plochy. Přípustné jsou změny kultur, pokud nedojde ke změně krajinného rázu (dle zák. č. 114/1992 Sb.), jednotlivé účelové stavby a zařízení sloužící zemědělské rostlinné výrobě, z nichž vyloučeny jsou ty, které mohou sloužit individuální rekreaci (např. zahrádkářské chaty a domky), u ploch zahrad a sadů Nz je přípustné oplocení a drobné stavby pro zahrádkářskou činnost, potřebné rozšíření tělesa silnic III. třídy pro úpravu do kategorie S 6,5 dle Výhledové kategorizace silnic JMK, účelové komunikace pro obsluhu pozemků v krajině mimo zastavěné a zastavitelné území, účelové komunikace za účelem propojení dvou sousedních obcí v krajině mimo zastavěné a zastavitelné území, rozšíření vozovek stávajících účelových komunikací a případné budování výhyben, osazování dopravního značení pro vedení cyklotras a cyklostezek na komunikacích mimo zastavěné a zastavitelné území, doprovodná zeleň účelových komunikací.

Nepřípustným využitím je zastavování a zmenšování těchto ploch, pokud není navrženo tímto územním plánem, rušení nebo zmenšování stávajících ploch trvalých travních porostů – zejména kolem vodních toků a v místech erozního ohrožení.

Žádné z výše uvedených ustanovení územního plánu týkajících se zemědělských ploch není výslovným vyloučením podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a neznemožňuje realizaci posuzovaného záměru.

Územní plán Horní Kounice v žádné části neobsahuje výslovné vyloučení ve smyslu § 122 odst. 3 stavebního zákona. Navržené VTE 1 až VTE 3 nekolidují s žádným záměrem navrženým územním plánem. Územní plán Horní Kounice umožňuje realizaci VTE 1, VTE 2 a VTE 3 a staveb s nimi souvisejících tak, jak jsou navrženy.

*b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán*

Obec Horní Kounice má vydaný územní plán, viz bod a), proto se soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území neposuzuje.

*c) soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:*

Navržená stavba splňuje požadavky ustanovení § 145 - § 149 a ust. § 153 stavebního zákona a také požadavky uvedené ve vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

To znamená, že stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky stavebního zákona včetně příslušných technických norem a předpisů, které se vztahují na tento záměr.

*d) soulad s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy:*

Stavební úřad při posuzování předmětné stavby posuzoval souladu s ustanovením § 18 odst. 1 stavebního zákona, kdy orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů.

K povolení záměru vydaly souhlasné závazné stanovisko Úřad pro civilní letectví; jednotné environmentální stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí; závazné stanovisko Ministerstvo obrany, s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

K povolení záměru dále vydala kladné závazné stanovisko bez podmínek Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Dopravní a energetický stavební úřad, oddělení veřejného zdraví posoudil soulad záměru s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). K tomu uvádí, že provoz VTE bude automatický bez přítomnosti obsluhy.

Stavba bude realizována na pastvině s travním porostem, mimo zastavěné území. V těsné blízkosti záměru se nenachází žádná souvislá obytná zástavba. Nejbližší obytné domy jsou samostatně stojící rodinné domy, které jsou od navrhovaných větrných elektráren (VTE) vzdáleny v následujících minimálních vzdálenostech – od VTE 1 je nejblíže RD Horní Kounice č. p. 66 ve vzdálenosti 1294 m, od VZT č. p. 122 1450 m a od VT3 je to č. p. 122 vzdálené 1275 m.

Součástí dokumentace je akustická studie z dubna 2026, zakázka č. 26.430V02, kterou vypracoval Ing. Václav Volejník, EnviDoc s.r.o., Demlova 276/24, 613 00 Brno, (dále jen „akustická studie“), která se zabývá vlivem provozu záměru na stávající akustickou situaci v území. Modelování bylo provedeno výpočtovým programem zvolte položku. verze 2024. Po realizaci a zprovoznění záměru je ve všech výpočtových bodech predikováno plnění hygienických limitů hluku. Byl posuzován vliv provozu 3x VTE Goldwind GWH170 pro běžný provozní režim – mód NPM1 s maximální hladinou akustického výkonu *L*wA 106.5 dB (platí pro max. výkon 7,2 MW při rychlosti větru 8,5-24,0 m.s-1). Ani při odrazivém terénu není predikována vyšší hodnota akustického tlaku než 36,4 dB v LAeq,1h.

Stavební práce musí být organizačně a technicky zajištěny tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb nebyly překročeny hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená žádost k výše uvedené stavbě je v souladu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Z důvodu ochrany obyvatel před hlukem byla stanovena podmínka pro užívání č. 6, která se opírá o požadavky § 30 zákona 258/2000 Sb. ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Referenčním kontrolním bodem se, v souladu s § 31odst. 3 zák. 258/2000 Sb. rozumí místo, které bylo měřením nebo výpočtem vyhodnoceno jako nejvíce zasažené zdrojem hluku.

Stavební úřad dále posuzoval, zdali je záměr v souladu s požadavky chráněnými zvláštními právními předpisy, podle nichž veřejný zájem chrání dotčené orgány. Záměr byl posuzován na základě závazných stanovisek udělených dotčenými orgány hájícími zájmy chráněné příslušnými zvláštními předpisy

předložené stavebníkem, ve kterých nejsou vzájemné rozpory. Posuzovaný záměr je v souladu s požadavky § 147 až 150 stavebního zákona v platném znění.

*e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:*

Dopravně je území s VTE 1 a VTE 2 obsluhováno stávající silnicí III/4009, resp. silnicí III/3982 (VTE 3) na kterou se napojují účelové komunikace a polní cesty sloužící pro obsluhu zemědělsky obdělávaných pozemků. Intenzity na silnici III/4009 ani III/3982 nejsou ŘSD vyhodnocovány, neboť se jedná o málo významnou komunikaci, na níž se předpokládají dopravní intenzity nižší než 500 vozidel za 24 hodin.

Distribuce elektrické energie je provedena prostřednictvím rozvaděče VN 35 kV, který je osazen v prostoru VTE a umožňuje připojení na kabelové vedení VN 35 kV, ze kterého bude výkon vyveden prostřednictvím nového kabelového vedení distribuční soustavy do transformovny 35/110 kV (distribuční soustava včetně transformovny nejsou předmětem tohoto řízení a povolení) a dále napojeny na regionální distribuční soustavu.

Stavební úřad konstatuje, že vyvedení výkonu prostřednictvím připravovaného záměru distribuční soustavy představuje samostatný záměr technické infrastruktury ve smyslu stavebního zákona, jehož povolení bude řešeno v samostatném řízení. Proto stavební úřad stanovil podmínky, které zajišťují, že stavba větrné elektrárny nebude užívána ani provozována bez vyřešeného připojení k elektrizační soustavě, a tím je zajištěna ochrana veřejných zájmů.

*f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:*

Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení pro povolení záměru dle § 182 stavebního zákona, a zajistil, aby všichni účastníci řízení měli rovná práva a mohli tato práva ve vedeném řízení účinně hájit.

Podle ust. § 162 stavebního zákona je projektant při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány. Dále je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy. Statické a jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly přezkoumatelné.

V rámci projektové dokumentace byla předložena Hluková studie zpracovaná Ing. Václavem Volejníkem dubnu 2026, která posuzovala vliv hluku z provozu tří větrných elektráren, ze které vyplývá, že při umístění VTE podle návrhu a provozu všech elektráren v navrženém provedení bude hladina akustického tlaku v nejbližší zástavbě obce Horní Kounice i obce Medlice pod hygienickým limitem a řešený záměr je tedy je z hlediska posouzení akceptovatelný. Z důvodu ochrany obyvatel před hlukem byla stanovena podmínka provedení zkušebního provozu, při kterém bude provedeno měření hladin hluku z provozu všech větrných elektráren v lokalitě, a dále povinnost předložit protokol o měření hluku k žádosti o kolaudaci stavby, viz výše.

V rámci projektové dokumentace bylo zpracováno autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví, včetně jejího doplnění, zpracované oprávněnou osobou Ing. Dana Potužníková, Ph.D. z října 2025, resp. května 2026. Z uvedeného vyplývá, že realizace posuzovaného záměru „Větrné elektrárny Horní Kounice“, tj. výstavby tří VTE s předpokládaným výkonem jedné VTE 6 až 7,2 MW, celkovou výškou max. 225 m, tubusem výšky max. 140 m, průměrem rotoru max. 170 m nebude znamenat významnou míru rizika.

Při hodnocení obtěžování v celém posuzovaném území je možné podle metodiky ENE očekávat minimální obtěžování exponovaných obyvatel od 0,7 % do 2,2 %; podle výpočtů dle vztahů G-VtE, tj. podle metodiky Genlyd, která uvažuje příkřejší nárůst obtěžování v závislosti na Ldvn (vyšší procenta osob potenciálně negativně ovlivněných než podle vztahů ENE) je možné procenta potenciálně obtěžovaných osob předpokládat velmi nízká, tj. 1,8 až 7,4 %.

U hodnocení rušení spánku je možné očekávat minimální rušení, a to 0,7 % až 1,6 %.

**Odůvodnění výroku č. II**

Podle ust. § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích souvisí-li připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, vyžadující povolení podle tohoto zákona, se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o povolení připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, jakož i úpravě takového připojení nebo jeho zrušení stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona. Dále podle odstavce 5 uvedeného ustanovení k žádosti o povolení připojení podle odstavce 4 žadatel připojí také vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace a jedná-li se o dálnici vyjádření Ministerstva vnitra, v ostatních případech vyjádření Policie České republiky.

K žádosti o povolení stavby byly doloženy i následující doklady – stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, Územního odboru Znojmo, dopravního inspektorátu ze dne 31.10.2025 pod č. j. KRPB-30857-5/ČJ-2026-061306-SB ze dne 03.06.2026 a stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje zn. 2957/2026 ze dne 18.03.2026 a zn. 12320/2026 ze dne 23.06.2026, které jsou považovány za příslušná vyjádření ve smyslu ust. § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která technické podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím podrobněji upravuje. Z předložené projektové dokumentace stavby vyplývá, že zřízení sjezdů na silnici III/3982 a III/4009 vyhovuje bezpečnosti silničního provozu. Rozhledové poměry u připojení pozemních komunikací byly posouzeny dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic v návaznosti na ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a rozhledové trojúhelníky jsou dokladovány výkresovou částí projektové dokumentace stavebního objektu SO 02. Stavební úřad na základě posuzované projektové dokumentace připojení sousedních nemovitostí na silnice III. třídy zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích a povolil zřízení sjezdů za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou vyjádření majetkového správce komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky

**Odůvodnění výroku č. III – V**

Dle ust. § 18 odst.1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon JES“) vykonává příslušný orgán při vydávání jednotného environmentálního stanoviska působnosti správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů, které se vztahují ke správním úkonům, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko; je-li takovým správním úkonem rozhodnutí, je toto rozhodnutí součástí výrokové části rozhodnutí v následném řízení.

Je-li tedy součástí JES rovněž správní úkon, který má podle jiného právního předpisu formu rozhodnutí, tedy souhlas se snížením nebo změnou krajinného rázu dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, stanovení podmínek a opatření k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/19925 Sb., o ochraně přírody a krajiny, musí být tyto oblasti ve výroku výslovně samostatně uvedeny. Důvodem je potřeba převzít tyto části výroku do výrokové části následného rozhodnutí. Ve všech těchto oblastech se musí výsledné povolení, resp. výjimka, vydat formou rozhodnutí. JES je tedy vyhodnotí a závazně stanoví správnímu orgánu, jaký výrok má převzít do výroku následného rozhodnutí, avšak formálně jsou tyto akty vydány až po vydání následného rozhodnutí (v tomto případě v rozhodnutí o povolení záměru).

Pro předmětný záměr vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska dne 27.04.2026 pod č. j. JMK 26120/2026 JES, které bylo následně změněno JES ze dne 05.05.2026, č. j. JMK 81586/2026. Stavební úřad následně převzal části výroku tohoto stanoviska do výrokové části svého rozhodnutí. Odůvodnění jednotlivých výroku č. III – V je převzato z JES.

**Ad III.**

Při hodnocení dopadů záměru na krajinný ráz vycházel krajský úřad z následujících zjištění a skutečností. Podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody je krajinný ráz, kterým se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu a zásahy do něj mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Nástrojem k ochraně tohoto právního institutu upraveným v odst. 2 citovaného ustanovení, který mají příslušné orgány ochrany přírody k dispozici, je vydávání souhlasu k činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Z těchto činností pak je v zákoně zdůrazněno umisťování a povolování staveb.

Dle výkladu předmětného ustanovení provedeného Nejvyšším správním soudem musí orgán ochrany přírody, aby mohl zmiňovaný souhlas udělit, posoudit dvě dílčí otázky. Za prvé, zda posuzovaná činnost může snížit či změnit krajinný ráz, tj. zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. A za druhé, pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, zda taková změna či snížení nevylučují zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a harmonické měřítko a vztahy v krajině (dále též „zákonné znaky krajinného rázu“).

Dále je pro posuzování stěžejní právní názor obsažený v ustálené judikatuře, podle něhož ve vztahu k institutu krajinného rázu přísluší znalci zhodnotit pouze krajinný ráz a jeho zákonné znaky (otázky skutkové), avšak tento nemá hodnotit, zda posuzovaný záměr může snížit nebo změnit krajinný ráz, resp., zda má vliv na zachování zákonných znaků (otázka právní). Posouzení otázky právní přísluší pouze rozhodujícímu správnímu orgánu.

V rámci správní úvahy krajský úřad vycházel z předložených podkladů, zejména z projektové dokumentace a z „Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona o ochraně přírody“, zpracovaného Ing. arch. Martinou Hovořákovou v listopadu 2025 (dále jen „Posouzení vlivu na krajinný ráz“) a z „Posudku viditelnosti, posouzení flicker efektu a posouzení zastínění“, zpracovaného Ing. Václavem Volejníkem v září 2025 (dále jen „Analýza viditelnosti“). Dále krajský úřad vycházel z vlastní znalosti dotčeného území.

Krajský úřad při svém postupu respektoval metodiku stanovenou v příslušné judikatuře. Z Posouzení vlivu na krajinný ráz a Analýzy viditelnosti převzal relevantní skutkové závěry a na jejich základě provedl vlastní právní hodnocení. Závěry zpracovatele ohledně dopadů záměru na krajinný ráz a jeho znaky, jakož i na další hodnocené oblasti, byly využity pouze jako podpůrný podklad.

Za stěžejní krajský úřad považuje vymezení dotčeného krajinného prostoru, tj. prostoru, který může být dotčen záměrem z hlediska krajinného rázu. Vzhledem k charakteru záměru byla využita Analýza viditelnosti, která se zabývá mj. reálnou viditelností větrných elektráren. S ohledem na výškovou charakteristiku záměru je tento prostor vymezen v celkové rozloze cca 370 km$^2$. Hranice tohoto prostoru začíná ze severu za obcí Hrotovice, přes Dalešice a vodní nádrž k Mohelnu, přes Senorady kolem Biskoupského kopce k Nové vsi a pokračuje na východě podél komunikace III/413 kolem Moravského Krumlova přes Rybníky, Dobelice do Hostěradic, na jihu z Hostěradic přes Žerotice a Rudlice a končí na západě z Rudlic směrem na Černín, kolem Slatiny přes Biskupice a Bačice do Hrotovic. Takto vymezený dotčený krajinný prostor je nejširším možným územím, kde mohou být části záměru viditelné a tvoří základ pro další hodnocení.

Zásadní částí posouzení vlivu na krajinný ráz je vyhodnocení přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu a jejich znaky. V rámci toho poté i identifikace zákonných znaků krajinného rázu. Vyhodnocení skutkové otázky krajinného rázu v Posouzení vlivu na krajinný ráz obsahuje všechny potřebné informace a je tak možné z něj vycházet v rámci vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz.

Přírodní charakteristiku dotčeného krajinného prostoru tvoří převážně Jevišovická pahorkatina, která představuje mírně zvlněné území s průměrnou nadmořskou výškou kolem 400 m. n. m. Vyznačuje se měkkými pahorkatinami, které místy přerušují hluboce zařízntá údolí řek, jako jsou Rokytná, Jihlava a Jevišovka. Území je mozaikou mezí, luk, nic a pahorků, kde se prolínají ekologické hodnoty nivních mokřadů se svahy Jevišovické pahorkatiny.

Reliéf je tedy střídavě rovinatý a pahorkatinný, přičemž hlavními toky v dotčeném krajinném prostoru jsou Rokytná a Kounický potok, jehož nivní údolí zásobuje místní mokřadní i luční biotopy. Na horním toku Rokytné je poté vyhlášen Přírodní park Rokytná se skalními výchozy, xerotermními loukami a jedinečnými geologickými tvary. V nivách jsou zachované vlhké louky a remízky. V území přesto dominuje zemědělská krajina s výše uvedenými výjimkami s vyšší krajinotvornou hodnotou.

Historická a kulturní charakteristika v okolí záměru zahrnuje mimo jádra tradičních moravských obcí a jejich zástavby také Tvrz Horní Kounice, zámek Tavíkovice, zámek Tulešice, zámek Višňové a sakrální stavby menší i větší (kostely, fary, boží muka či kříže). Jsou zde v určité míře zastoupeny také kulturní prvky v podobě kamenných zídek, alejí a historické cestní sítě. Ostatní území je víceméně intenzivně využívanou zemědělskou a kulturní krajinou, kterou tvoří rozsáhle bloky polí s absencí mez a remízků, s dopravní a technickou infrastrukturou. V zemědělsky užívané krajině je také patrné historické odvodňování. Znaky s technickou povahou jsou poté zastoupeny v podobě věžových vodojemů a vysílačů.

Uvedená zjištění, které krajský úřad získal z Posouzení vlivu na krajinný ráz následně použil k zodpovězení otázky právní. Nejprve je tedy nutné určit, zda může posuzovaný záměr změnit či snížit krajinný ráz. V dotčeném krajinném prostoru se nachází spousta znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky. Většina těchto prvků spadá do kategorie znaků význačných, několik jich patří do kategorie znaků běžných. Z toho a z rozsahu záměru musí být odpověď na položenou otázku kladná, tedy že záměr může změnit či snížit krajinný ráz místa a je nutné postoupit k zodpovězení otázky druhé, jak byla uvedena výše.

Nejprve však krajský úřad považuje za nutné k zákonným znakům krajinného rázu uvést, že dva z nich jsou definovány zákonem – zvláště chráněná území a významné krajinné prvky. K ostatním znakům zde krajský úřad uvádí, jaký jim přiřazuje význam. Kulturní dominanta je pozitivně vnímaná, významná stopa využívání krajiny člověkem. Harmonické měřítko je poté pozitivně vnímaným souladem velikostí a vzdáleností mezi znaky jednotlivých charakteristik a harmonické vztahy tento pojem doplňují o pozitivně vnímané uspořádání znaků a hodnot těchto charakteristik.

Krajský úřad dodává, že zákonným limitem pro provádění záměrů je dle § 12 skutečnost, jestli jejich provedení zachová zákonné znaky krajinného rázu. Úkolem orgánu ochrany přírody je poté provést úvahu o tom, zda záměr tento limit nepřesahuje. Krajský úřad se dále bude zabývat jednotlivými zákonnými znaky.

V dotčeném krajinném prostoru se nachází 23 maloplošných chráněných území.3 Předměty ochrany těchto chráněných území jsou vázané na lesní či vodní ekosystémy. Ochrana těchto území zahrnuje ochranu přírodních stanovišť a specifických podmínek pro výskyt vzácných druhů. Vzhledem k výš popsané přírodní charakteristice se tato území nachází spíše poblíž lesů či vodních toků. S ohledem na umístění záměru do části krajiny s výrazným zastoupením zemědělských ploch se všechny zmíněné zvláště chráněné území nacházejí ve větší vzdálenosti od záměru. S ohledem na to a také s ohledem na jejich samotné umístění co se týče vizuálních bariér není důvod se domnívat, že budou tato území přímo ovlivněna realizací záměru. Ani vizuální zásah se u těchto území nepředpokládá a je tak možné uzavřít, že záměr nemá vliv na zachování tohoto zákonného znaku krajinného rázu a je tudíž přijatelný.

Významné krajinné prvky jsou vzhledem k rozsahu dotčeného krajinného prostoru četně zastoupeny v podobě lesů, rybníků, vodních toků a údolních niv. Lesy se nachází obecně na celém území a z větší části pokrývají údolí vodních toků. Jediné dotčení lesů může spočívat v oslabení vnímání lesů jako dominanty v otevřené zemědělské krajině v porovnání s výškovou charakteristikou záměru. Nicméně četnost a rozsah tohoto prvku v okolí záměru vede k závěru, že lesy jako významné krajinné prvky nebudou výrazně ovlivněny realizací záměru.

Rybníky v dotčeném krajinném prostoru zastupují hlavně rybník Kacíř, Rouchovany a Stejskal. Vodní toky a jejich údolní nivy jsou především Rokytná, Přeskačský potok, Dobronický potok, Kounický potok a Trstěnický potok. Všechny tyto významné krajinné prvky se opět nachází spíše v širším okolí záměru a jsou odděleny vizuálními bariérami v podobě doprovodných porostů či terénních nerovností. Tyto důvody vedou k závěru, že ovlivnění těchto významných krajinných prvků bude nízké.

Z výše uvedeného lze shrnout, že významné krajinné prvky v převážně zemědělské krajině dotčeného krajinného prostoru plní důležité funkce, nicméně je vysoce nepravděpodobné, že realizace předmětného záměru bude mít vliv na jejich zachování jako zákonných znaků krajinného rázu.

K řece Rokytné je ještě namístě uvést, že k ochraně údolí s jejím přirozeně meandrujícím tokem a jejích přítoků byl zřízen Přírodní park Rokytná. Od roku 2004 je území parku zařazeno do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. Na základě Analýzy viditelnosti a Posouzení vlivu na krajinný ráz lze konstatovat, že viditelnost větrných elektráren z většiny území Přírodního parku Rokytná bude nulová nebo výrazně omezená. Potenciální vizuální kontakt se záměrem je možný pouze z omezeného počtu stanovišť, zejména z horních partií svahů údolí orientovaných směrem k severu, a to zpravidla pouze za příznivých klimatických podmínek a z větších vzdáleností. V těchto případech se budou větrné elektrárny uplatňovat pouze jako vzdálené, okrajové prvky v dálkových pohledech, bez výrazného narušení krajinné scény údolí Rokytné.

**Odůvodnění výroku č. II**

Podle ust. § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích souvisí-li připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, vyžadující povolení podle tohoto zákona, se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o povolení připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, jakož i úpravě takového připojení nebo jeho zrušení stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona. Dále podle odstavce 5 uvedeného ustanovení k žádosti o povolení připojení podle odstavce 4 žadatel připojí také vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace a jedná-li se o dálnici vyjádření Ministerstva vnitra, v ostatních případech vyjádření Policie České republiky.

K žádosti o povolení stavby byly doloženy i následující doklady – stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, Územního odboru Znojmo, dopravního inspektorátu ze dne 31.10.2025 pod č. j. KRPB-30857-5/ČJ-2026-061306-SB ze dne 03.06.2026 a stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje zn. 2957/2026 ze dne 18.03.2026 a zn. 12320/2026 ze dne 23.06.2026, které jsou považovány za příslušná vyjádření ve smyslu ust. § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která technické podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím podrobněji upravuje. Z předložené projektové dokumentace stavby vyplývá, že zřízení sjezdů na silnici III/3982 a III/4009 vyhovuje bezpečnosti silničního provozu. Rozhledové poměry u připojení pozemních komunikací byly posouzeny dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic v návaznosti na ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a rozhledové trojúhelníky jsou dokladovány výkresovou částí projektové dokumentace stavebního objektu SO 02. Stavební úřad na základě posuzované projektové dokumentace připojení sousedních nemovitostí na silnice III. třídy zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích a povolil zřízení sjezdů za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou vyjádření majetkového správce komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky

**Odůvodnění výroku č. III – V**

Dle ust. § 18 odst.1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon JES“) vykonává příslušný orgán při vydávání jednotného environmentálního stanoviska působnosti správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů, které se vztahují ke správním úkonům, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko; je-li takovým správním úkonem rozhodnutí, je toto rozhodnutí součástí výrokové části rozhodnutí v následném řízení.

Je-li tedy součástí JES rovněž správní úkon, který má podle jiného právního předpisu formu rozhodnutí, tedy souhlas se snížením nebo změnou krajinného rázu dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, stanovení podmínek a opatření k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/19925 Sb., o ochraně přírody a krajiny, musí být tyto oblasti ve výroku výslovně samostatně uvedeny. Důvodem je potřeba převzít tyto části výroku do výrokové části následného rozhodnutí. Ve všech těchto oblastech se musí výsledné povolení, resp. výjimka, vydat formou rozhodnutí. JES je tedy vyhodnotí a závazně stanoví správnímu orgánu, jaký výrok má převzít do výroku následného rozhodnutí, avšak formálně jsou tyto akty vydány až po vydání následného rozhodnutí (v tomto případě v rozhodnutí o povolení záměru).

Pro předmětný záměr vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska dne 27.04.2026 pod č. j. JMK 26120/2026 JES, které bylo následně změněno JES ze dne 05.05.2026, č. j. JMK 81586/2026. Stavební úřad následně převzal části výroku tohoto stanoviska do výrokové části svého rozhodnutí. Odůvodnění jednotlivých výroku č. III – V je převzato z JES.

**Ad III.**

Při hodnocení dopadů záměru na krajinný ráz vycházel krajský úřad z následujících zjištění a skutečností. Podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody je krajinný ráz, kterým se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu a zásahy do něj mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Nástrojem k ochraně tohoto právního institutu upraveným v odst. 2 citovaného ustanovení, který mají příslušné orgány ochrany přírody k dispozici, je vydávání souhlasu k činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Z těchto činností pak je v zákoně zdůrazněno umisťování a povolování staveb.

Dle výkladu předmětného ustanovení provedeného Nejvyšším správním soudem musí orgán ochrany přírody, aby mohl zmiňovaný souhlas udělit, posoudit dvě dílčí otázky. Za prvé, zda posuzovaná činnost může snížit či změnit krajinný ráz, tj. zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. A za druhé, pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, zda taková změna či snížení nevylučují zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a harmonické měřítko a vztahy v krajině (dále též „zákonné znaky krajinného rázu“).

Dále je pro posuzování stěžejní právní názor obsažený v ustálené judikatuře, podle něhož ve vztahu k institutu krajinného rázu přísluší znalci zhodnotit pouze krajinný ráz a jeho zákonné znaky (otázky skutkové), avšak tento nemá hodnotit, zda posuzovaný záměr může snížit nebo změnit krajinný ráz, resp., zda má vliv na zachování zákonných znaků (otázka právní). Posouzení otázky právní přísluší pouze rozhodujícímu správnímu orgánu.

V rámci správní úvahy krajský úřad vycházel z předložených podkladů, zejména z projektové dokumentace a z „Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona o ochraně přírody“, zpracovaného Ing. arch. Martinou Hovořákovou v listopadu 2025 (dále jen „Posouzení vlivu na krajinný ráz“) a z „Posudku viditelnosti, posouzení flicker efektu a posouzení zastínění“, zpracovaného Ing. Václavem Volejníkem v září 2025 (dále jen „Analýza viditelnosti“). Dále krajský úřad vycházel z vlastní znalosti dotčeného území.

Krajský úřad při svém postupu respektoval metodiku stanovenou v příslušné judikatuře. Z Posouzení vlivu na krajinný ráz a Analýzy viditelnosti převzal relevantní skutkové závěry a na jejich základě provedl vlastní právní hodnocení. Závěry zpracovatele ohledně dopadů záměru na krajinný ráz a jeho znaky, jakož i na další hodnocené oblasti, byly využity pouze jako podpůrný podklad.

Za stěžejní krajský úřad považuje vymezení dotčeného krajinného prostoru, tj. prostoru, který může být dotčen záměrem z hlediska krajinného rázu. Vzhledem k charakteru záměru byla využita Analýza viditelnosti, která se zabývá mj. reálnou viditelností větrných elektráren. S ohledem na výškovou charakteristiku záměru je tento prostor vymezen v celkové rozloze cca 370 km$^2$. Hranice tohoto prostoru

začíná ze severu za obcí Hrotovice, přes Dalešice a vodní nádrž k Mohelnu, přes Senorady kolem Biskoupského kopce k Nové vsi a pokračuje na východě podél komunikace III/413 kolem Moravského Krumlova přes Rybníky, Dobelice do Hostěradic, na jihu z Hostěradic přes Žerotice a Rudlice a končí na západě z Rudlic směrem na Černín, kolem Slatiny přes Biskupice a Bačice do Hrotovic. Takto vymezený dotčený krajinný prostor je nejširším možným územím, kde mohou být části záměru viditelné a tvoří základ pro další hodnocení.

Zásadní částí posouzení vlivu na krajinný ráz je vyhodnocení přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu a jejich znaky. V rámci toho poté i identifikace zákonných znaků krajinného rázu. Vyhodnocení skutkové otázky krajinného rázu v Posouzení vlivu na krajinný ráz obsahuje všechny potřebné informace a je tak možné z něj vycházet v rámci vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz.

Přírodní charakteristiku dotčeného krajinného prostoru tvoří převážně Jevišovická pahorkatina, která představuje mírně zvlněné území s průměrnou nadmořskou výškou kolem 400 m. n. m. Vyznačuje se měkkými pahorkatinami, které místy přerušují hluboce zařízntutá údolí řek, jako jsou Rokytná, Jihlava a Jevišovka. Území je mozaikou mezí, luk, nic a pahorků, kde se prolínají ekologické hodnoty nivních mokřadů se svahy Jevišovické pahorkatiny.

Reliéf je tedy střídavě rovinatý a pahorkatinný, přičemž hlavními toky v dotčeném krajinném prostoru jsou Rokytná a Kounický potok, jehož nivní údolí zásobuje místní mokřadní i luční biotopy. Na horním toku Rokytné je poté vyhlášen Přírodní park Rokytná se skalními výchozy, xerotermními loukami a jedinečnými geologickými tvary. V nivách jsou zachované vlhké louky a remízky. V území přesto dominuje zemědělská krajina s výše uvedenými výjimkami s vyšší krajinotvornou hodnotou.

Historická a kulturní charakteristika v okolí záměru zahrnuje mimo jádra tradičních moravských obcí a jejich zástavby také Tvrz Horní Kounice, zámek Tavíkovice, zámek Tulešice, zámek Višňové a sakrální stavby menší i větší (kostely, fary, boží muka či kříže). Jsou zde v určité míře zastoupeny také kulturní prvky v podobě kamenných zídek, alejí a historické cestní sítě. Ostatní území je víceméně intenzivně využívanou zemědělskou a kulturní krajinou, kterou tvoří rozsáhle bloky polí s absencí mez a remízků, s dopravní a technickou infrastrukturou. V zemědělsky užívané krajině je také patrné historické odvodňování. Znaky s technickou povahou jsou poté zastoupeny v podobě věžových vodojemů a vysílačů.

Uvedená zjištění, které krajský úřad získal z Posouzení vlivu na krajinný ráz následně použil k zodpovězení otázky právní. Nejprve je tedy nutné určit, zda může posuzovaný záměr změnit či snížit krajinný ráz. V dotčeném krajinném prostoru se nachází spousta znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky. Většina těchto prvků spadá do kategorie znaků význačných, několik jich patří do kategorie znaků běžných. Z toho a z rozsahu záměru musí být odpověď na položenou otázku kladná, tedy že záměr může změnit či snížit krajinný ráz místa a je nutné postoupit k zodpovězení otázky druhé, jak byla uvedena výše.

Nejprve však krajský úřad považuje za nutné k zákonným znakům krajinného rázu uvést, že dva z nich jsou definovány zákonem – zvláště chráněná území a významné krajinné prvky. K ostatním znakům zde krajský úřad uvádí, jaký jim přiřazuje význam. Kulturní dominanta je pozitivně vnímaná, významná stopa využívání krajiny člověkem. Harmonické měřítko je poté pozitivně vnímaným souladem velikostí a vzdáleností mezi znaky jednotlivých charakteristik a harmonické vztahy tento pojem doplňují o pozitivně vnímané uspořádání znaků a hodnot těchto charakteristik.

Krajský úřad dodává, že zákonným limitem pro provádění záměrů je dle § 12 skutečnost, jestli jejich provedení zachová zákonné znaky krajinného rázu. Úkolem orgánu ochrany přírody je poté provést úvahu o tom, zda záměr tento limit nepřesahuje. Krajský úřad se dále bude zabývat jednotlivými zákonnými znaky.

V dotčeném krajinném prostoru se nachází 23 maloplošných chráněných území.3 Předměty ochrany těchto chráněných území jsou vázané na lesní či vodní ekosystémy. Ochrana těchto území zahrnuje ochranu přírodních stanovišť a specifických podmínek pro výskyt vzácných druhů. Vzhledem k výš popsané přírodní charakteristice se tato území nachází spíše poblíž lesů či vodních toků. S ohledem na umístění záměru do části krajiny s výrazným zastoupením zemědělských ploch se všechny zmíněné zvláště chráněné území nacházejí ve větší vzdálenosti od záměru. S ohledem na to a také s ohledem na

jejich samotné umístění co se týče vizuálních bariér není důvod se domnívat, že budou tato území přímo ovlivněna realizací záměru. Ani vizuální zásah se u těchto území nepředpokládá a je tak možné uzavřít, že záměr nemá vliv na zachování tohoto zákonného znaku krajinného rázu a je tudíž přijatelný.

Významné krajinné prvky jsou vzhledem k rozsahu dotčeného krajinného prostoru četně zastoupeny v podobě lesů, rybníků, vodních toků a údolních niv. Lesy se nachází obecně na celém území a z větší části pokrývají údolí vodních toků. Jediné dotčení lesů může spočívat v oslabení vnímání lesů jako dominanty v otevřené zemědělské krajině v porovnání s výškovou charakteristikou záměru. Nicméně četnost a rozsah tohoto prvku v okolí záměru vede k závěru, že lesy jako významné krajinné prvky nebudou výrazně ovlivněny realizací záměru.

Rybníky v dotčeném krajinném prostoru zastupují hlavně rybník Kacíř, Rouchovany a Stejskal. Vodní toky a jejich údolní nivy jsou především Rokytná, Přeskačský potok, Dobronický potok, Kounický potok a Trstěnický potok. Všechny tyto významné krajinné prvky se opět nachází spíše v širším okolí záměru a jsou odděleny vizuálními bariérami v podobě doprovodných porostů či terénních nerovností. Tyto důvody vedou k závěru, že ovlivnění těchto významných krajinných prvků bude nízké.

Z výše uvedeného lze shrnout, že významné krajinné prvky v převážně zemědělské krajině dotčeného krajinného prostoru plní důležité funkce, nicméně je vysoce nepravděpodobné, že realizace předmětného záměru bude mít vliv na jejich zachování jako zákonných znaků krajinného rázu.

K řece Rokytné je ještě namístě uvést, že k ochraně údolí s jejím přirozeně meandrujícím tokem a jejích přítoků byl zřízen Přírodní park Rokytná. Od roku 2004 je území parku zařazeno do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. Na základě Analýzy viditelnosti a Posouzení vlivu na krajinný ráz lze konstatovat, že viditelnost větrných elektráren z většiny území Přírodního parku Rokytná bude nulová nebo výrazně omezená. Potenciální vizuální kontakt se záměrem je možný pouze z omezeného počtu stanovišť, zejména z horních partií svahů údolí orientovaných směrem k severu, a to zpravidla pouze za příznivých klimatických podmínek a z větších vzdáleností. V těchto případech se budou větrné elektrárny uplatňovat pouze jako vzdálené, okrajové prvky v dálkových pohledech, bez výrazného narušení krajinné scény údolí Rokytné.

Významu kulturní dominanty v dotčeném krajinném prostoru dosahují dle krajského úřadu zámek Tavíkovice, zámek Tulešice, zámek Višňové, kostel Nejsvětější Trojice v Behařovicích, kostel Nejsvětější Trojice v Horních Dunajovicích a kostel sv. Petra a Pavla v Mikulovicích. Všechny objekty jsou výraznými dominantami v obcích a mají nesporný vliv na celkový obraz těchto míst. Nicméně právě to, že jsou součástí okolní zástavby snižuje pravděpodobnost, že realizace záměru bude mít vliv na jejich zachování. Mimo zástavbu je od záměru dělí také terénní nerovnosti a pásy zeleně. Zmíněné kostely se navíc nachází ve větší vzdálenosti od záměru. Co s e týče menších kulturních památek zmíněných v Posouzení vlivu na krajinný ráz, pak pro ně platí víceméně vše uvedené, tedy i vliv na tyto běžnější prvky (kříže, boží muka, …) je zmírněn blízkým okolím vizuálních překážek.

Posledním z hodnocených znaků krajinného rázu je harmonické měřítko a vztahy v krajině. Cílem hodnocení je zjistit, zda realizací záměru nedojde k narušení harmonické souvislosti jednotlivých znaků. V dotčeném krajinném prostoru je přítomna mírně zvlněná krajina, což způsobuje, že i malé terénní vyvýšeniny, lesní porosty a běžná zástavba mohou působit jako vizuální bariéry. Záměr se vzhledem k ostatním prvkům v krajině bude projevovat hlavně z vyvýšených pozic a horizontů v jeho blízkosti, a to do vzdálenosti cca pěti kilometrů. Tento vliv bude nejpatrnější zejména v oblasti ležící od záměru na jihovýchod, směrem k obci Trstěnice. Naopak jižně a jihozápadně a dále pak severně od záměru se rozkládají rozsáhlé lesní porosty, které vytvářejí účinnou vizuální bariéru, a větrné elektrárny proto nebudou z těchto směrů v blízkém okolí viditelné.

Se zvyšující se vzdáleností a se změnami reliéfu se jejich viditelnost postupně zvyšuje, avšak intenzita vlivu na krajinný ráz se současně výrazně snižuje. V těchto oblastech se elektrárny stávají méně významnou součástí krajinné scény, jejich vizuální přítomnost bude slabší a patrná jen za specifických klimatických podmínek nebo z malého počtu vybraných míst. Posuzované území je navíc již zatíženo existujícími technickými prvky, zejména nadzemním elektrickým vedením velmi vysokého napětí, jadernou elektrárnou Dukovany a věžovými vodojemy nacházejícími se v blízkosti okolních obcí.

Přestože je tedy záměr vysokou a vizuálně výraznou stavbou, která se stane dominantním prvkem v pohledovém horizontu (zejména při pohledech jižně a jihovýchodně od obce Horní Kounice), celkový

vliv na harmonické měřítko, estetickou hodnotu a prostorové vztahy v krajině nepřesahuje zákonem stanovený limit zachování tohoto zákonného znaku krajinného rázu.

Z výše uvedených závěrů je patrné, že záměr bude mít pouze slabý vliv na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a kulturní dominanty. Na harmonické měřítko a vztahy v krajině bude mít vliv středně silný. V souhrnu dopady záměru na krajinný ráz nepřekročí zákonem stanovený limi t zachování zákonných znaků krajinného rázu a krajský úřad tak mohl příslušnou část jednotného environmentálního stanoviska formulovat kladně.

**Ad IV.**

Záměrem je výstavba tří větrných elektráren s výškou tubusového stožáru 140 m a průměrem rotoru 170 m, tj. o celkové výšce cca 225 m. Mají být situovány v otevřené krajině severního Znojemska v k. ú. Horní Kounice. Dopad realizace záměru na přírodu byl předmětem Hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, které zpracoval RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., dne 25.01.2026 (dále jen „Hodnocení“).

Žadatel v žádosti o závazné stanovisko navrhl pro záměr postup dle § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů. Ve stejné písemnosti uvádí návrh podmínek a zmírňujících opatření, které mají zajistit, že nebude docházet k nadměrnému zraňování či usmrcování zvláště chráněných druhů živočichů v míře, která by mohla vést k významnému poškození nebo zničení jejich místních populací. Výčet dotčených druhů vychází z Hodnocení – orel mořský, moták pochop, moták lužní, luňák červený, krahujec obecný, koroptev polní, křepelka polní, netopýr rezavý, n. hvízdavý, n. stromový a n. večerní. Jde o druhy, které jsou dle stávajících znalostí mortalitou na větrných elektrárnách reálně ohrožené, v lokalitě záměru byly zjištěny a bylo prokázáno či je pravděpodobné, že se v okolí rozmnožují nebo tudy migrují.

V navržených podmínkách je především zakotvena povinnost monitoringu mortality ptáků a netopýrů v době bezprostředně následující po uvedení záměru do provozu. Monitoring musí probíhat minimálně jeden rok. U letounů vzhledem k tomu, že v zimě nejsou aktivní, to znamená období od začátku dubna do konce října. Monitoring je potřeba zaměřit na bezprostřední okolí jednotlivých VTE (do 120 m od sloupu), přičemž je logické, že jej nelze realizovat ve vysokých, hustých polních kulturách či v porostech keřů. Kadávery je potřeba vyhledávat s frekvencí minimálně 1x týdně, vždy v ranních hodinách, protože během dne se stávají potravou mrchožroutů a mizí. Díky monitoringu bude zjištěno, zda na některé VTE nedochází k nadměrným úhynům ptáků či letounů. Pokud taková skutečnost bude prokázána, musí být přijata přiměřená opatření, jejichž účinnost je nutno opět ověřit ročním monitoringem.

Krajský úřad v souladu s § 32 zákona č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů stanovil v závazné části tohoto jednotného environmentálního stanoviska žadatelem navržené podmínky a opatření. Tyto podmínky a opatření považuje krajský úřad za dostatečné k zajištění toho, že nebude docházet ke zraňování nebo usmrcování orla mořského, motáka pochopa, motáka lužního, luňáka červeného, krahujce obecného, koroptve polní, křepelky polní, netopýra rezavého, n. hvízdavého, n. stromového a n. večerního v míře, která by mohla vést k významnému poškození nebo zničení jejich místních populací. V souladu s citovaným ustanovením se proto výjimka nevydává.

**Ad V.**

Žádost o udělení souhlasu k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro předmětný záměr je po několika doplněních opatřena všemi potřebnými doklady a náležitostmi stanovenými zákonem a jeho prováděcí vyhláškou č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Jak vyplývá z žádosti, požadované odnětí je dle platné územně plánovací dokumentace situováno do nezastavěného území, do plochy „*No – plocha zemědělská – orná půda“,* u které regulativ výslovně stavbu VTE neuvádí.

V žádosti se dále uvádí: „*Záměr VTE Horní Kounice skládající se ze souboru staveb tvořících jeden funkční celek je veřejnou technickou infrastrukturou umísťovanou v nezastavěném území. Podle § 122*

*stavebního zákona č. 283/2021 Sb., lze tento větrný park umístit v nezastavěném území, pokud jej územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje z důvodu veřejného zájmu. Uvedený soubor staveb není žádnou územně plánovací dokumentací vyloučen, jednotlivé stavby souboru staveb jsou v případě Územního plánu Horní Kounice přípustné pode regulativů dotčených ploch s rozdílným způsobem využití".*

Vzhledem k této skutečnosti bylo v žádosti mimo jiné předloženo vyhodnocení alternativního umístění záměru podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF a prokázání jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad veřejným zájmem ochrany zemědělské půdy I. třídy ochrany, která je v rozsahu **0,2394 ha** dotčena dočasným záborem.

Jak z předložených podkladů vyplývá, záměr stavby větrných elektráren vyznačujících se svojí specifičností byl vyhodnocován i v kontextu zásad plošné ochrany ZPF, viz snímky níže.

Větrné elektrárny jsou technickou infrastrukturou s funkcí výroby energie, která je nezávislá na jiných stavbách. Nelze je funkčně navázat na zastavěné území, jako je tomu například u dopravní nebo vodohospodářské infrastruktury. V tomto případě je nutné upřednostnit efektivitu výroby energie a minimalizaci negativních vlivů (hluk, stínění), což vyžaduje umístění ve volné krajině s optimálními větrnými podmínkami. Zájmy energetické a environmentální proto převažují nad striktními požadavky na navazování na zástavbu.

Při výběru lokality byla zvažovaná následující kritéria:

- větrný potenciál – vhodné větrné podmínky se nachází v jižní části obce. Současně je pro zajištění optimálního výkonu staveb VTE dodržet i minimální vzájemné odstupové stavby mezi jednotlivými VTE. Přibližování se VTE 3 k VTE 1 a VTE 2 ve směru větru (viz obrázek) by vedlo ke vzájemnému ovlivňování a nižší produkci elektrické energie, což by ovlivnilo realizovatelnost daného projektu.

- vzdálenost od obytné zástavby (hluk, flicker efekt) - pro záměr bylo zpracované posouzení hluku a vlivů na veřejné zdraví, kdy bylo nutné dodržet odstupové vzdálenosti od staveb pro bydlení v obce Horní Kounice a stavby větrných elektráren již nebylo možné posunout blíže k zastavěné části obce, resp. je bylo nutné umístit co nejvíce v jižní části území obce;
- dopravní dostupnost- pro realizaci staveb a jejich následnou obsluhu během provozu je nezbytné zajistit dopravní dostupnost těchto staveb. Z důvodu minimalizace záboru ZPF je pro dopravní obslužnost využitá stávající síť polních cest-veřejných účelových komunikací. Stavby jsou navržené v co nejmenší vzdálenosti od těchto stávajících komunikací, tak aby nová přístupová komunikace k VTE 1 a VTE 3 vyžadovala co nejmenší zábor ZPF;
- krajinný ráz - dalším faktorem bylo, aby umístění elektráren bylo zvoleno citlivě i s ohledem na terén, na přítomnost nedalekého přírodního parku Rokytná a na jejich dopad na krajinný ráz. Předmětná lokalita byla zvolená vzhledem k již existujícím stavbám technické infrastruktury obdobného charakteru v okruhu 7 km (jaderná elektrárna Dukovany, VTE Tulešice a dálková trasa vedení WN 400 kV), které se díky jejich přítomnosti uplatňují v dálkových pohledech ze všech směrů a tím určují charakter území i s vlivem na krajinný ráz;
- majetkoprávní vztahy-jelikož sev daném případě nejedná o stavbu, pro kterou by bylo možné omezit anebo odejmou vlastnické právo v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., je nutné si zajistit právo k pozemky pro stavbu VTE smluvně, umístění staveb je tedy omezené i těmito skutečnostmi.

Po zohlednění výše uvedených skutečností bylo nutné umístit jednu z VTE (VTE 3) i na půdě I. třídy ochrany, přičemž ostatní VTE jsou umístěné na půdě III. třídy. Bylo přitom postupováno tak, aby zábor půdy byl co nejvíce minimalizován. Dočasné odnětí je striktně omezeno pouze na plochu potřebnou pro betonové základové bloky a manipulační plochu u paty VTE. Jedná se o dočasné odnětí půdy a po skončení životnosti stavby a jejím odstranění bude provedená rekultivace (technická a biologická) a plocha bude navrácena zpět do zemědělského půdního fondu. Vypuštění stavby VTE 3 by natolik ovlivnilo ekonomiku projektu jako celku, že by vedlo k nemožnosti jeho realizace.

Dikce jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu byla řádně vypořádána a prokázána, a to následovně: *„V případě záměru VTE Horní Kounice je z podkladů pro udělení souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu zřejmé, že intenzita zásahu je navržena co nejnižší, bylo zvažováno optimální umístění staveb VTE s co nejmenším dopadem na ostatní zákonem chráněné zájmy (ochrana obyvatel před hlukem, ochrana zvláště chráněných druhů, limity v území) tak, aby výsledné řešení vedlo k požadovanému cíli (výroba el. energie z větru). Lze tedy uzavřít, že v tomto případě veřejný zájem na výrobě energie z obnovitelných zdrojů, jenž přispívá význačnou měrou rovněž k ochraně životního prostředí, výrazně převažuje nad zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“.*

Krajský úřad pečlivě posoudil žádost, její následná doplnění z hlediska zájmů ochrany ZPF v kontextu a posloupnosti zásad plošné ochrany ZPF a shledal, že zemědělská půda může být pro daný záměr dočasně odňata ze ZPF, neboť byla prokázána potřeba a nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, u kterého nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF, vyplývajícími z § 4 zákona o ochraně ZPF.

Dodržením podmínek bude zajištěno šetrné sejmutí kulturní vrstvy půdy, která se rozprostře v bezprostředním okolí větrných elektráren na zemědělsky obdělávaných pozemcích, čímž může i nadále plnit svoji funkci, aniž by byla uložena na deponiích po celou dobu dočasného záboru (tj. po dobu 30 let), jejichž zřízení by s největší pravděpodobností vykazovalo další plošný, byť dočasný zábor zemědělské půdy, s rizikem jejich degradace.

Krajský úřad upozorňuje, že tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od realizace záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.

Z žádosti vyplývá, že realizace záměru bude vyžadovat odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok.

V tomto případě je zcela na místě důrazně upozornit, že dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF „*pro odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu,* ***je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany*** **uvedeném v § 15** (pozn.: v daném případě MěÚ Znojmo)“ není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

Plocha tohoto dočasného odnětí do 1 roku je zřejmá z grafického vymezení záboru zemědělské půdy ze ZPF na dobu 30 let, viz snímky výše. Vzhledem k citované výjimce tato plocha dočasného odnětí do 1 roku není zahrnuta do podmínek tohoto souhlasu.

V případě, že stavebník v průběhu ohlášeného nezemědělského využívání zjistí, že nestihne zemědělskou půdu do 1 roku uvést do původního stavu, je povinen požádat o její odnětí ze ZPF, neboť by dikce této časově omezené výjimky, kdy souhlasu k odnětí není třeba, nebyla naplněna. Tato oznamovací povinnost je v zákoně stanovena mimo jiné i za účelem možnosti provést kontrolu, zda byla zemědělská půda po nezemědělském využívání skutečně uvedena do původního stavu do 1 roku.

Dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF stavebník (povinný k platbě odvodů):

a. doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho nabytí právní moci orgánu ochrany ZPF MěÚ Znojmo a orgánu ochrany ZPF krajského úřadu,

b. písemně oznámí zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů předem orgánu ochrany ZPF MěÚ Znojmo a orgánu ochrany ZPF krajského úřadu. **Za zahájení realizace záměru se** z hlediska zájmů ochrany ZPF **považuje zahájení skrývky kulturní vrstvy půdy**.

Stavebník zajistí opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Zdůvodnění podmínek, za kterých se souhlas uděluje:

Skrývka kulturní vrstvy půdy byla stanovena na základě předloženého pedologického průzkumu v žádosti.

Po ukončení životnosti větrných elektráren bude následnou rekultivací provedenou dle výše schváleného plánu rekultivace zajištěno ukončení dočasného odnětí zemědělské půdy ze ZPF a její navrácení zpět zemědělskému užívání.

Zdůvodnění vymezení orientační výše odvodů:

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 434/2023 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou):

- 41300 stanovena ve výši **9,99 Kč/m²**,

- 41000 stanovena ve výši **13,01 Kč/m²**.

Podle vyhlášky č. 364/2023 Sb., o stanovení tříd ochrany, je BPEJ:

- 41300 zařazena do III. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany **5**,

- 41000 zařazena do I. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany **11**.

Při výpočtu odvodů byla podle části B zákona použita dále **ekologická váha vlivu 5** za ovlivnění skupiny faktorů *C – území mimo plochy určené územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce*.

Na základě výše uvedených skutečností byl předložen výpočet odvodů za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF, viz snímek níže.

**VÝPOČET ODVODŮ ZA ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU DLE PŘÍLOHY K ZÁKONU ČNR Č. 334/1992 SB. ve znění platných novel**

Katastr. území: Horní Kounice
Odnětí: dočasné

Stavba - akce: **VTE HORNÍ KOUNICE - VTE 1**
Místo stavby: **Horní Kounice**
Investor: **ADI VTE Horní Kounice s.r.o., Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6**

| ÚDAJE O ODNÍMANÉM POZEMKU | | | | | VÝPOČET ODVODŮ ZA ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcelní číslo | Stávající druh pozemku | Výměra odnímaného pozemku [m²] | Kód BPEJ popř. klimatický region a HPJ příslušející k uvedené výměře a pozemku | Zákl.hodnotový ukazatel ZP v Kč na 1 m² dle příl. č.4 k vyhl. č. 441/2013 Sb. Základní ceny zem. pozemků dle BPEJ | Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF Část B přílohy k zákonu ČNR č. 334/1992 Sb. | | | Základní sazba odvodu za odnětí 1 m² půdy ze ZPF v Kč [sl. 5 x sl. 8] | Koeficient třídy ochrany, kterým se násobí základní sazba odvodů za odnětí půdy ze ZPF (dle vyhlášky č.48/2011 o stanovení tříd ochrany) | | Výsledná sazba odvodu za odnětí 1 m² v Kč [sl. 9 x sl. 11] | Skutečná výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF v Kč na dotčeném pozemku [sl. 12 x sl. 3] | |
| | | | | | Skup. faktorů | Charakteristika faktoru životního prostředí | Ekolog. váha vlivu | | Třída ochrany ZPF část D přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb. | Koefi cient | | Trvalý zábor | Dočasný zábor - roční sazba [sl. 13 : 100] |
| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 | sl. 6 | sl. 7 | sl . 8 | sl. 9 | sl.10 | sl.11 | sl. 12 | sl. 13 | sl. 14 |
| 349 / 17 část | orná půda | 2293 | 4.13.00 | 9,99 | c | C - Území mimo plochy určené platným územním plánem nebo platným regulačním plánem k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 5726,77 |
| 349 / 18 část | orná půda | 191 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 477,02 |
| 349 / 19 část | orná půda | 113 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 282,22 |
| 349 / 20 část | orná půda | 103 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 257,24 |
| 349 / 78 část | orná půda | 105 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 262,24 |
| 349 / 21 část | orná půda | 113 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 282,22 |
| 349 / 22 část | orná půda | 90 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 224,78 |
| 349 / 23 část | orná půda | 113 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 282,22 |
| 349 / 24 část | orná půda | 54 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 134,87 |

| Celkem odnětí zemědělské půdy | Parcelní čísla dle EN | Vlastník | Výměra zemědělské půdy | Celková výše splatného odvodu |
|---|---|---|---|---|
| 3175 m² | 349 / 17 část 349 / 18 část 349 / 19 část 349 / 20 část 349 / 78 část 349 / 21 část 349 / 22 část 349 / 23 část 349 / 24 část | majetkoprávně v řešení | 3175 m² | **7 929,56 Kč** |

| Vypracovala | Datum | Podpis - razítko |
|---|---|---|
| Petra Blažková | listopad 2025 | Petra BLAŽKOVÁ Tečovice 397, 763 02 Zlín 4 IČO: 64412103 tel.: 605 88 51 56 |

**VÝPOČET ODVODŮ ZA ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU DLE PŘÍLOHY K ZÁKONU ČNR Č. 334/1992 SB. ve znění platných novel**

Katastr. území: Horní Kounice
Odnětí: dočasné

Stavba - akce: **VTE HORNÍ KOUNICE - VTE 2**
Místo stavby: **Horní Kounice**
Investor: **ADI VTE Horní Kounice s.r.o., Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6**

| ÚDAJE O ODNÍMANÉM POZEMKU | | | | | VÝPOČET ODVODŮ ZA ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcelní číslo | Stávající druh pozemku | Výměra odnímaného pozemku [m²] | Kód BPEJ popř. klimatický region a HPJ příslušející k uvedené výměře a pozemku | Zákl.hodnotový ukazatel ZP v Kč na 1 m² dle příl. č.4 k vyhl. č. 441/2013 Sb. Základní ceny zem. pozemků dle BPEJ | Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF Část B přílohy k zákonu ČNR č. 334/1992 Sb. Skup. faktorů | Charakteristika faktoru životního prostředí | Ekolog. váha vlivu | Základní sazba odvodu za odnětí 1 m² půdy ze ZPF v Kč [sl. 5 x sl. 8] | Koeficient třídy ochrany, kterým se násobí základní sazba odvodů za odnětí půdy ze ZPF (dle vyhlášky č.48/2011 o stanovení tříd ochrany) Třída ochrany ZPF část D přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb. | Koefi cient | Výsledná sazba odvodu za odnětí 1 m² v Kč [sl. 9 x sl. 11] | Skutečná výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF v Kč na dotčeném pozemku [sl. 12 x sl. 3] Trvalý zábor | Dočasný zábor - roční sazba [sl. 13 : 100] |
| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 | sl. 6 | sl. 7 | sl . 8 | sl. 9 | sl.10 | sl.11 | sl. 12 | sl. 13 | sl. 14 |
| 408 / 71 část | orná půda | 333 | 4.13.00 | 9,99 | c | C - Území mimo plochy určené platným územním plánem nebo platným regulačním plánem k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 831,67 |
| 408 / 70 část | orná půda | 736 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 1838,16 |
| 408 / 69 část | orná půda | 199 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 497,00 |
| 408 / 68 část | orná půda | 34 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 84,92 |
| 408 / 74 část | orná půda | 55 | 4.13.00 | 9,99 | c | | 5 | 49,95 | III. třída ochrany ZPF | 5 | 249,75 | | 137,36 |

| Celkem odnětí zemědělské půdy | Parcelní čísla dle EN | Vlastník | Výměra zemědělské půdy | Celková výše splatného odvodu |
|---|---|---|---|---|
| 1357 m² | 408 / 71 část 408 / 70 část 408 / 69 část 408 / 68 část 408 / 74 část 408 / 75 část | majetkoprávně v řešení | 1357 m² | 3 389,11 Kč |

| Vypracovala | Datum | Podpis - razítko |
|---|---|---|
| Petra Blažková | prosinec 2025 | Petra BLAŽKOVÁ Tečovice 397, 763 02 Zlín 4 IČO: 64412105 tel.: 603 88 31 56 |

**VÝPOČET ODVODŮ ZA TRVALÉ A DOČASNÉ ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU**

Okres: Znojmo
Katastrální území: Horní Kounice
Obec: Horní Kounice

Stavba-akce: **VTE Horní Kounice - VTE 3**
Místo stavby: Horní Kounice
Investor: ADI VTE Horní Kounice s.r.o., Evropská 423/178, vokovice, 160 00 Praha 6

| Údaje o odnímaném pozemku | | | | Výpočet odvodů | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcelní číslo dle KN (PK, GP) | Druh pozemku | Odnímaná výměra v m2 | Kód BPEJ odnímané výměry pozemku | Základní cena v Kč/m2 dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. | Třída ochrany dle vyhl. č. 48/2011 Sb.ve znění vyhl. č. 150/2013 Sb. | Koeficient třídy ochrany dle přílohy k zákonu o ochraně ZPF | Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF. Dle příl. B k zákonu č.334/1992 Sb Charakteristika faktorů* | Ekologická váha vlivu | Základní sazba odvodů za odnětí v Kč/m2 | Výsledná sazba odvodů za odnětí v Kč/m2 | TRVALÉ ODNĚTÍ Celková výsledná částka odvodů v Kč za trvalé odnětí | DOČASNÉ ODNĚTÍ Celková výsledná částka za dočasné odnětí v Kč/rok |
| | | | | | | | | | sl. 5 x sl. 9 | sl. 7 x sl. 10 | sl. 3 x sl. 11 | (sl. 12) / 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 630/32 | orná půda | 4 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 28,62 Kč |
| 630/33 | orná půda | 108 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 772,79 Kč |
| 630/3 | orná půda | 115 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 822,88 Kč |
| 630/4 | orná půda | 124 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 887,28 Kč |
| 630/5 | orná půda | 121 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 865,82 Kč |
| 630/6 | orná půda | 150 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 1 073,33 Kč |
| 630/7 | orná půda | 696 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 4 980,23 Kč |
| 630/8 | orná půda | 500 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 3 577,75 Kč |
| 630/9 | orná půda | 158 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 1 130,57 Kč |
| 630/111 | orná půda | 418 | 41000 | 13,01 | I. | 11 | ÚMP ÚP | 5 | 65,05 | 715,55 | | 2 991,00 Kč |
| **Celkem:** | | **0,2394** | **ha** | | | | | | | | | **17 130,27 Kč** |

**Vypracoval:** Ing. Zdeněk Vendolský **Dne:** duben 2026 **Podpis:**

Odvody za dočasné odnětí se stanoví za každý kalendářní rok jako stý díl částky skutečné výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF na dotčeném pozemku. V případě, že uvedené odnětí se uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, odvody se stanoví ve výši jedné dvanáctiny stého dílu částky skutečné výše odvodů, a to za každý i započatý měsíc.

Dle § 11 odst. 2 zákona o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF rozhodne orgán ochrany ZPF MěÚ Znojmo podle přílohy zákona po zahájení realizace záměru.

Dle § 11 odst. 3 zákona se bude při rozhodování o odvodech vycházet z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů.

Žádost včetně přílohové části týkající se ochrany ZPF se zasílá orgánu ochrany ZPF MěÚ Znojmo, kde bude uložena spolu s tímto souhlasem.

Po provedení šetření v terénu v souladu s § 11b odst. 2 zákona potvrdí orgán ochrany ZPF MěÚ Znojmo celnímu úřadu ukončení rekultivace. Na základě tohoto potvrzení o ukončení biologické rekultivace bude ukončena dočasná platba odvodů za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

**Závěr:**

Stavební úřad posoudil předloženou žádost a povolení záměru podle § 193 a zjistil, že uskutečněním a povolením stavebního záměru nebo jeho provedením a užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební záměr je z hlediska posouzení chráněných veřejných zájmů dotčených orgánů přípustný. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, cíli a úkoly územního plánování, zejména charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických architektonických a urbanistických hodnot v území. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení stavebního záměru. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí a za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s ust. § 2d odst. 1 zákona o urychlení výstavby nelze odvolat.

Povolení záměru má podle § 2d odst. 9 zákona o urychlení výstavby platnost 5 let.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci.

*„podepsáno elektronicky“*

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

**Informace pro účastníky řízení:**

Dne 17.09.2026 prezident republiky podepsal zákon, kterým se zásadně mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (dále jen „novela stavebního zákona“). Novela stavebního zákona nebyla dosud publikována ve Sbírce zákonů (není tedy zatím platná ani účinná) a je evidována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (10. volební období) jako sněmovní tisk č. 67.

Na základě novely stavebního zákona zaniká ke dni 31.12.2026 Dopravní a energetický stavební úřad a jeho působnost přechází od 01.01.2027 na nově vznikající Úřad rozvoje území České republiky (dále jen „ÚRÚ ČR“). ÚRÚ ČR bude od 01.01.2027 vykonávat působnost stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících a bude nadřízeným správním orgánem krajských stavebních úřadů.

Dle Čl. LXXXV novely stavebního zákona nabývají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení novely stavebního zákona ve Sbírce zákonů účinnosti některá vybraná ustanovení této novely, jež se ode dne účinnosti budou aplikovat i v tomto řízení, nebude-li v té době již dokončeno.

Na základě přechodných ustanovení obsažených v Čl. II bodě 32 novely stavebního zákona se po nabytí účinnosti novely stavebního zákona postupy zahájené a nedokončené do 31.12.2026 dokončí podle účinných ustanovení novely stavebního zákona a dokončí je úřad, na který přešla nově působnost.

**Upozornění pro stavebníka:**

1. při stavbě budou důsledně dodržována ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění;
2. v průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
3. při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění;
4. zhotovitel stavby je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to jak při přípravě, tak při realizaci stavby, a to v souladu s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zejména v ust. § 3 odst. 2;
5. v případě, že by měla být stavba realizována za účasti zaměstnanců více než jednoho zhotovitele (včetně subdodavatelů), musí být ještě před započetím stavebních prací písemně určen nejméně jeden koordinátor ke koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi v souladu s ustanoveními § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění;
6. s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se vznikem stavebních a demoličních odpadů je nutno dodržovat povinnosti uvedené v § 15 tohoto zákona, např. povinnost sepsání smlouvy o zajištění předání stavebních a demoličních odpadů ze stavby před zahájením prací, v maximální možné míře zajistit opětovné použití a recyklaci, v případě kontroly prokázat kontrolnímu orgánu, že předal odpad v odpovídajícím množství v souladu se zákonem o odpadech;
7. podle § 160 odst.2 stavebního zákona je stavebník v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení podle tohoto zákona povinen:
   a. před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu;
   b. před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem;
   c. oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně tavebnímu úřadu;
   d. před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku;
   e. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie;
   f. ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit;
8. podle § 161 odst. 1 stavebního zákona je od zahájení stavby do jejího dokončení stavebník povinen zabezpečit uchování všech povinných dokladů a dokumentací uvedených v § 167 písm. c) a d) stavebního zákona a není-li současně vlastníkem stavby, je povinen je předat vlastníkovi stavby nejpozději po dokončení nebo kolaudaci stavby;

9. podle § 161 odst. 3 stavebního zákona je při provádění vyhrazených staveb stavebník povinen vždy zajistit dozor projektanta;
10. podle § 163 stavebního zákona, odst. 1 je zhotovitel povinen:
    a. dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství;
    b. zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby;
    c. zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy stavbyvedoucího nebo stavební dozor;
    d. zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy;
    e. ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, zařízení nebo terénní úpravě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, zařízení nebo terénní úpravy;
    f. zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy;
    - podle odst. 2 je zhotovitel při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhajícím povolení podle tohoto zákona dále povinen:
    a. provádět nebo odstraňovat stavbu, zařízení nebo terénní úpravu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby;
    b. zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů;
    c. zajistit, aby práce na stavbě, jejím odstranění nebo terénní úpravě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění;
    d. vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě;
11. staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti úrazu. Zhotovitel stavby zajistí staveniště v otřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob. Staveniště bude oploceno označeno zákazem vstupu cizích osob.
12. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
    a. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
    b. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
    c. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV R nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

d. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
e. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
f. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.

**Příloha pro stavebníka:**

1x ověřená PD
1x štítek „Stavba povolena“
Příloha bude stavebníkovi zaslána po dni nabytí právní moci povolení záměru

**Obdrží:**
účastníci (dodejky)
1. Mazurová Hana, Ing., IDDS: cwgkxf6
trvalý pobyt: Kokory č.p. 228, 751 05 Kokory
zastoupení pro: ADI VTE Horní Kounice s.r.o., Evropská 423, 160 00 Praha
2. Obec Horní Kounice, IDDS: sb7a2cx
sídlo: Horní Kounice č.p. 38, 671 40 Tavíkovice

dotčené správní úřady
4. Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát Znojmo, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
6. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
7. Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, odbor letišť a leteckých staveb, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

na vědomí hlavní projektant:
8. Ing. Zdeněk Štencl, Mikulčická 1076/6, 627 00 Brno-Slatina, IDDS: 3n6rqf7 (hlavní projektant)

ke zveřejnění:
9. Dopravní a energetický stavební úřad, Úřední deska, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
10. Obec Horní Kounice, IDDS: sb7a2cx
sídlo: Horní Kounice č.p. 38, 671 40 Tavíkovice
11. Obec Medlice, IDDS: jv9bz4d
sídlo: Medlice č.p. 58, 671 40 Tavíkovice

**Doručení veřejnou vyhláškou** *(dle zákona urychlení výstavby - § 2 odst. 6)*
*Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (účastník řízení podle § 182 písm. c, stavebního zákona)*

Březovský Pavel, Ctidružice č.p. 6, 671 54 Hostim
Dragounová Jiřina, Horní Kounice č.p. 15, 671 40 Tavíkovice
Hampapa Luděk, Horní Kounice č.p. 28, 671 40 Tavíkovice
Chládek Jaroslav, Ing., U Vodojemu č.p. 2517, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Chládek Oldřich, Ing., Bezručova č.p. 431/40, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Illek Ctibor, Horní Kounice č.p. 67, 671 40 Tavíkovice
Jelínek Pavel, Horní Kounice č.p. 26, 671 40 Tavíkovice
Jelínková Libuše, Horní Kounice č.p. 26, 671 40 Tavíkovice
Kameníková Marta, DiS., Horní Kounice č.p. 114, 671 40 Tavíkovice
Kopřivová Stanislava, Ing., Šumná č.p. 189, 671 02 Šumná
Král Miloš, Skalice č.p. 179, 671 71 Hostěradice
Krejčí Jiří, Višňové č.p. 311, 671 38 Višňové
Kudera Jan, Ing., IDDS: cgcyu8w, trvalý pobyt: Mezilesí č.p. 2076/14, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Lapeš Luděk, Horní Kounice č.p. 8, 671 40 Tavíkovice
Macek Vojtěch, Bří. Čapků č.p. 839, 672 01 Moravský Krumlov
Messing Filip, Horní Kounice č.p. 97, 671 40 Tavíkovice
Messingová Božena, Horní Kounice č.p. 97, 671 40 Tavíkovice
Otoupal Marek, Přeskače č.p. 30, 671 40 Tavíkovice
Pelán Petr, Tavíkovice č.p. 130, 671 40 Tavíkovice
Peterka Josef, Kounická č.p. 1173/29, 664 91 Ivančice
Svoboda Lubomír, Horní Kounice č.p. 22, 671 40 Tavíkovice
Tomek Roman, Horní Kounice č.p. 78, 671 40 Tavíkovice
Vavříková Jaroslava, Horní Kounice č.p. 59, 671 40 Tavíkovice
Vorlíčková Lenka, Okrajová č.p. 1167/4, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové, Višňové č.p. 358, 671 38 Višňové
I. Zemědělská s.r.o., Horní Kounice č.p. 1, 671 40 Tavíkovice
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Obec Horní Kounice, Horní Kounice č.p. 38, 671 40 Tavíkovice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (podle § 182 písm. d, e, stavebního zákona**), účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru), tj. označením pozemků na území – doručení veřejnou vyhláškou:**
parc. č. 630/49, 630/50, 630/51, 630/52, 630/62, 630/43, 630/44, 630/28, 630/12, 630/13, 630/14, 630/15, 630/109, 630/110, 630/45, 630/46, 630/47, 630/48, 484/83, 484/84, 484/85, 484/82, 484/35, 484/36, 408/7, 408/21, 408/22, 1112/13, 408/23, 1112/37, 484/34, 484/98, 349/16, 349/69, 349/68, 349/67, 349/66, 349/65, 349/25, 408/67, 408/80, stavba č. pop. 122 na pozemku parc. č. st. 214/1, stavba č. pop. 124 na pozemku parc. č. st. 224, stavba č. pop. 120 na pozemku parc. č. st. 205, stavby č. pop. 121 na pozemku parc. č. st. 208 v katastrálním území Horní Kounice,

pozemky parc. č. 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1646/3, 1601/64, 1601/68, 1601/5, 1601/6, 1601/7, 1601/8, 1601/9 a stavba č. pop. 92 na pozemku parc. č. st. 114 v katastrálním území Medlice,

dotčení vlastníci technické infrastruktury:

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno.

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu:

Dopravní a energetický stavební úřad, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha -zde-
Obecní úřad Horní Kounice, č. p. 117, 671 40 Horní Kounice
Obecní úřad Medlice, Medlice 58, 671 40 Tavíkovice

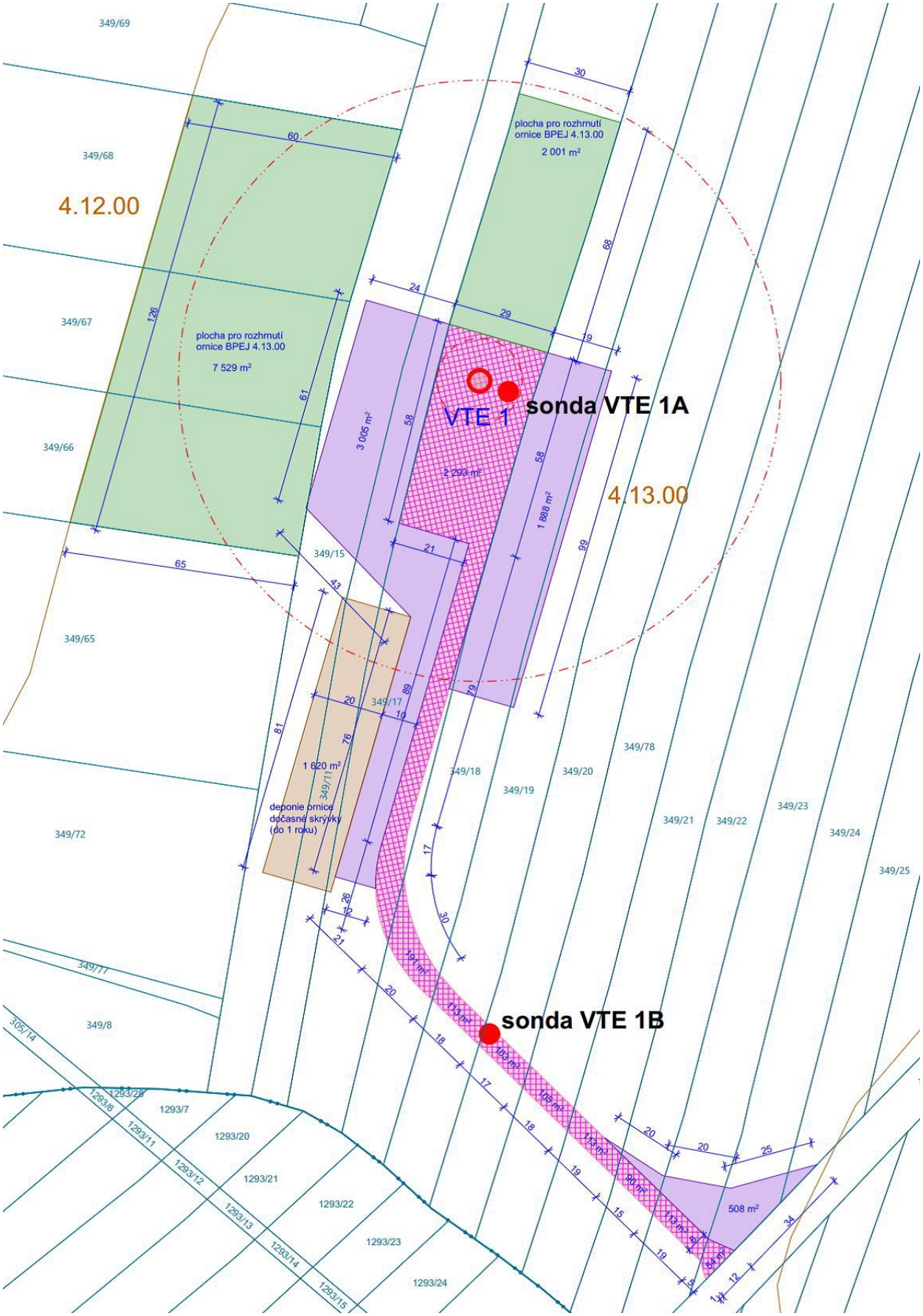
**Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Dopravní a energetický úřad tímto žádá obec Horní Kounice a obec Medlice o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.**


349/69
349/68
4.12.00
349/67
349/66
349/65
349/72
349/71
349/8
349/15
349/17
349/18
349/19
349/20
349/78
349/21
349/22
349/23
349/24
349/25
plocha pro rozhrnutí ornice BPEJ 4.13.00
7 529 m²
plocha pro rozhrnutí ornice BPEJ 4.13.00
2 001 m²
VTE 1
sonda VTE 1A
4.13.00
2 293 m²
3 005 m²
1 888 m²
1 620 m²
deponie ornice dočasné skrývky (do 1 roku)
sonda VTE 1B
508 m²
1293/7
1293/20
1293/21
1293/22
1293/23
1293/24
305/14
1293/28
1293/6
1293/11
1293/12
1293/13
1293/14
1293/15


sonda VTE 1A
sonda VTE 1B
VTE 1
4.12.00
4.13.00
plocha pro rozhrnutí ornice BPEJ 4.13.00
2 001 m²
plocha pro rozhrnutí ornice BPEJ 4.13.00
7 529 m²
3 005 m²
2 293 m²
1 888 m²
1 620 m²
508 m²
deponie ornice dočasné skrývky (do 1 roku)
349/69
349/68
349/67
349/66
349/65
349/72
349/15
349/17
349/11
349/78
349/18
349/19
349/20
349/21
349/22
349/23
349/24
349/25
349/77
349/8
305/14
1293/28
1293/6
1293/7
1293/11
1293/20
1293/12
1293/21
1293/13
1293/22
1293/14
1293/23
1293/15
1293/24